



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOFYAN HADI PANGGILAN YAN;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/9 Mei 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lubuak Kubang Desa Silungkang Oso
Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Sofyan Hadi Panggilan Yan ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Faizah Veronica Loedy, S.H, Endri Faizal J, S.H., M.H dan Elita Susanti, S.H. Advokat pada Kantor Pos Bantuan

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang berkantor di Kampung Baru Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan nomor 1/Pid.B/SK/2025/PN Swl pada tanggal 14 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOFYAN HADI Pgl. YAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni korban RUDI HARTONO"** melanggar Pasal 338 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SOFYAN HADI Pgl. YAN** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah cangkul dengan mata cangkul terbuat dari besi.
 2. 1 (satu) helai baju warna abu-abu merk Jack Spicklaus ukuran L.
 3. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dengan merk POLO.
 4. 1 (satu) pasang sandal jepit Merk Mely warna biru.
 5. 2 (dua) buah piring kaca berwarna bening dan putih bermotif bunga.
 6. 1 (satu) buah sendok.

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



7. 1 (satu) helai Kaos Merk Easy warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tedakwa SOFYAN HADI Pgl. YAN telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Korban Rudi Hartono Meninggal Dunia sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana
 2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa dengan yang seringan ringannya
 3. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum yang berlaku
- Atau majelis hakim berpendapat lain ,kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) dan seringan ringannya terhadap terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-14/Eoh.2/L.3.14/12/2024 tanggal 7 Januari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SOFYAN HADI Pgl. YAN** pada hari Kamis tanggal 29 Agustus Tahun 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Tengah Sawah Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni korban RUDI HARTONO**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 05.25 Wib Terdakwa yang sedang tidur dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tengah Sawah Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, terbangun dari tidur karena sakit perut dan ingin BAB (Buang Air Besar) ke kamar mandi didekat rumah Terdakwa yang mana kamar mandi tersebut jaraknya lebih kurang 10 Meter dari rumah Terdakwa dan sekira pukul 05.30 WIB pada saat Terdakwa ingin masuk ke kamar mandi dekat rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Korban RUDI HARTONO yang sedang mencuci piring didepan pintu kamar mandi dekat rumah Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Korban RUDI HARTONO Pgl. RUDI "Awas lah a aden sasak cirik a" (awas kamu saya sudah tidak tahan lagi mau buang air besar). Dan kemudian Korban RUDI HARTONO Pgl. RUDI menjawab dengan nada keras "Tunggu dulu!". Kemudian seketika Terdakwa langsung emosi dan melihat 1 (satu) buah cangkul yang terletak dibawah meja tempat memasak yang berada dekat dengan kamar mandi dekat rumah Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung memegang gagang cangkul dan memukulkan cangkul tersebut dengan arah mata cangkul ke bagian kepala Korban RUDI HARTONO sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Korban RUDI HARTONO terjatuh ke lantai selanjutnya Terdakwa memukul kembali kepala Korban RUDI HARTONO dengan menggunakan cangkul dengan mata cangkul mengarah ke kepala Korban RUDI HARTONO sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali sehingga menyebabkan kepala RUDI HARTONO mengeluarkan darah kemudian setelah itu Terdakwa meninggalkan Korban RUDI HARTONO Pgl. RUDI yang sedang tergeletak di lantai tersebut kemudian didekat rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi HUZAIFAH Pgl. MAK ZAI namun Terdakwa pergi tanpa berbicara dengan Saksi HUZAIFAH Pgl. MAK ZAI menuju ke Mesjid Tepi Air Silungkang untuk BAB (buang air besar).

Kemudian Saksi HUZAIFAH Pgl. MAK ZAI mendatangi kamar mandi dekat rumah Terdakwa tersebut dan melihat Korban RUDI HARTONO telah tergeletak dengan kepala bersimbah darah dan melihat kejadian tersebut Saksi HUZAIFAH Pgl. MAK ZAI kaget dan tak kuasa menahan tangis sambil berteriak-teriak meminta pertolongan, kemudian Saksi HUZAIFAH Pgl. MAK ZAI sempat mengecek keadaan dari Korban RUDI HARTONO dengan cara meraba-raba badan dari korban RUDI HARTONO namun yang Korban RUDI HARTONO tidak kunjung bangun selanjutnya Saksi HUZAIFAH Pgl. MAK ZAI

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha mengabari Saksi DESTI FITRINA yang merupakan istri dari Korban RUDI HARTONO diatas rumah yang sedang sakit dengan mengatakan “Korban RUDI HARTONO telah disakiti atau bunuh oleh Terdakwa SOFYAN HADI Pgl. YAN tolong segera telephone dan cari bantuan”, tidak lama kemudian datang Saksi IBNU FURQON dan Saksi EMRUDEL yang datang dikarenakan mendengar suara teriakan dari Saksi HUZAIFAH Pgl. MAK ZAI. Kemudian Saksi IBNU FURQON dan Saksi EMRUDEL melihat Korban RUDI HARTONO tersebut dikamar mandi dekat rumah Terdakwa dan melihat Korban RUDI HARTONO yang tergeletak dan bersimbah darah di kamar mandi dekat rumah Terdakwa. Melihat kejadian tersebut Saksi EMRUDEL dan Saksi IBNU FURQON mencoba untuk membangunkan Korban RUDI HARTONO dengan mengoyang-goyangkan kaki Korban RUDI HARTONO namun Korban RUDI HARTONO tidak bangun, Saksi EMRUDEL langsung berkata pada Saksi IBNU FURQON “agar jangan mengganggu atau merusak tempat kejadian perkara dan alangkah baiknya kita menghubungi pihak yang berwajib dan menyerahkan penanganan TKP tersebut kepadanya”, oleh karena itu Saksi EMRUDEL dan Saksi IBNU FURQON hanya menunggu diluar tempat kejadian perkara.

Kemudian setelah Terdakwa BAB (buang air besar) Terdakwa langsung menuju Pasar Silungkang untuk menenangkan diri sekira pukul 06.00 WIB pada saat diperjalanan menuju Pasar Silungkang Terdakwa bertemu dengan Saksi UBAIDILLAH Pgl. UBAI di Surau Lomba Silungkang dan langsung Terdakwa menyampaikan kepada Saksi UBAIDILLAH Pgl. UBAI “*Ko alah Khilaf mamak Bay Alah tacangkua si RUDI dek Awak, caliak lah nyo dirumah kini*” (Paman sudah Khilaf Bay, paman telah Mencangkul si RUDI, lihat lah dia dirumah), kemudian Terdakwa duduk di dekat Pasar Silungkang untuk menenangkan diri dan tidak lama kemudian sekira pukul 06.30 Wib datang Saksi UBAIDILLAH Pgl. UBAI menghampiri Terdakwa dan menyampaikan “*Mak Ka polsek wak lai mak*” (Mak, pergi ke polsek kita lagi mak) kemudian Terdakwa menjawab “*Jadi Pak Dusun, mamak menyerahkan diri lai*” (baik pak dusun, paman menyerahkan diri lagi) kemudian sekira pukul 06.35 Wib Terdakwa pergi bersama Saksi UBAIDILLAH Pgl. UBAI dengan menggunakan sepeda motor ke Polsek Muaro Kalaban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD RSUD Kota

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto Nomor: 01/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Eka Intan Putri NIP 19830722 201001 2 024 dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar Mayat :

1. Label Mayat : Tidak ada
2. Tutup mayat : Kain panjang motif batik berwarna coklat dan kantong jenazah berwarna orange
3. Perhiasan mayat : Tidak ada
4. Pakaian mayat :
 - Baju kaus berkerah warna abu-abu lengan pendek berbis hitam putih
 - Celana pendek berwarna coklat
5. Benda samping mayat : Tidak ada
6. Kaku mayat : Ada, pada kelopak mata, rahang bawah, jari-jari tangan dan bisa dilawan
7. Lebam mayat : Ada, pada tengkuk dan hilang dengan penekanan
8. Mayat adalah : Seorang laki-laki berusia empat puluh sembilan Tahun
9. Identitas khusus : Tidak ada
10. Rambut : lurus berwarna hitam, dengan panjang lebih kurang lima sentimeter
11. Mata :
 - Tirai mata jernih
 - Kelopak mata kiri dan kanan berwarna kebiruan
12. Hidung : Tampak biasa
13. Gigi : Tidak dilakukan pemeriksaan
14. Dari lubang mulut keluar : Cairan yang sudah kering berwarna merah
- Dari lubang hidung keluar : Cairan berwarna merah dari kedua lubang hidung dan sudah mengering

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari lubang telinga kanan keluar : Cairan berwarna merah dari lubang telinga, dari lubang telinga kiri keluar cairan berwarna merah dari lubang telinga

15. Luka luka :

- Luka robek tampak tulang pada kepala samping sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali tiga kali satu koma lima sentimeter teraba patahan tulang kepala
- Luka robek tampak tulang pada kepala samping bagian belakang dekat telinga kiri dengan ukuran sepuluh kali empat satu sentimeter teraba patahan tulang
- Luka robek pada kepala bagian atas dekat ubun-ubun dengan ukuran lima kali satu kali satu sentimeter teraba patahan tulang
- Luka robek dikepala bagian belakang dengan ukuran lima kali satu kali satu sentimeter tidak teraba patah tulang
- Luka robek dikepala bagian depan pertengahan dekat kedahi dengan ukuran lima kali satu kali satu sentimeter tidak teraba patahan tulang

16. Teraba patahan tulang pada kepala atas dekat ubun-ubun, kepala samping kiri dan kepala samping kiri dekat telinga

17. Lain-lain

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki yang menurut keterangan penyidik berusia empat puluh sembilan tahun yang ditemukan dengan keadaan tampak luka robek dan teraba patahan tulang di bagian kepala. Sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SOFYAN HADI Pgl. YAN** pada hari Kamis tanggal 29 Agustus Tahun 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Tengah Sawah Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***penganiayaan yang menyebabkan kematian, yakni korban RUDI HARTONO***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 05.25 Wib Terdakwa yang sedang tidur dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tengah Sawah Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, terbangun dari tidur karena sakit perut dan ingin BAB (Buang Air Besar) ke kamar mandi didekat rumah Terdakwa yang mana kamar mandi tersebut jaraknya lebih kurang 10 Meter dari rumah Terdakwa dan sekira pukul 05.30 WIB pada saat Terdakwa ingin masuk ke kamar mandi dekat rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Korban RUDI HARTONO yang sedang mencuci piring didepan pintu kamar mandi dekat rumah Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Korban RUDI HARTONO Pgl. RUDI “*Awas lah a aden sasak cirik a*” (awas kamu saya sudah tidak tahan lagi mau buang air besar). Dan kemudian Korban RUDI HARTONO Pgl. RUDI menjawab dengan nada keras “Tunggu dulu!”. Kemudian seketika Terdakwa langsung emosi dan melihat 1 (satu) buah cangkul yang terletak dibawah meja tempat memasak yang berada dekat dengan kamar mandi dekat rumah Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung memegang gagang cangkul dan memukulkan cangkul tersebut dengan arah mata cangkul ke bagian kepala Korban RUDI HARTONO sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Korban RUDI HARTONO terjatuh ke lantai selanjutnya Terdakwa memukul kembali kepala Korban RUDI HARTONO dengan menggunakan cangkul dengan mata cangkul mengarah ke kepala Korban RUDI HARTONO sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali sehingga menyebabkan kepala RUDI HARTONO mengeluarkan darah kemudian setelah itu Terdakwa meninggalkan Korban RUDI HARTONO Pgl. RUDI yang sedang tergeletak di lantai tersebut kemudian didekat rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi HUZAIFAH Pgl. MAK ZAI namun Terdakwa pergi tanpa berbicara dengan Saksi HUZAIFAH Pgl. MAK ZAI menuju ke Mesjid Tepi Air Silungkang untuk BAB (buang air besar).

Kemudian Saksi HUZAIFAH Pgl. MAK ZAI mendatangi kamar mandi dekat rumah Terdakwa tersebut dan melihat Korban RUDI HARTONO telah tergeletak dengan kepala bersimbah darah dan melihat kejadian tersebut Saksi HUZAIFAH Pgl. MAK ZAI kaget dan tak kuasa menahan tangis sambil berteriak-teriak meminta pertolongan, kemudian Saksi HUZAIFAH Pgl. MAK

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAI sempat mengecek keadaan dari Korban RUDI HARTONO dengan cara meraba-raba badan dari korban RUDI HARTONO namun yang Korban RUDI HARTONO tidak kunjung bangun selanjutnya Saksi HUZAIFAH Pgl. MAK ZAI berusaha mengabari Saksi DESTI FITRINA yang merupakan istri dari Korban RUDI HARTONO diatas rumah yang sedang sakit dengan mengatakan “Korban RUDI HARTONO telah disakiti atau bunuh oleh Terdakwa SOFYAN HADI Pgl. YAN tolong segera telephone dan cari bantuan”, tidak lama kemudian datang Saksi IBNU FURQON dan Saksi EMRUDEL yang datang dikarenakan mendengar suara teriakan dari Saksi HUZAIFAH Pgl. MAK ZAI. Kemudian Saksi IBNU FURQON dan Saksi EMRUDEL melihat Korban RUDI HARTONO tersebut dikamar mandi dekat rumah Terdakwa dan melihat Korban RUDI HARTONO yang tergeletak dan bersimbah darah di kamar mandi dekat rumah Terdakwa. Melihat kejadian tersebut Saksi EMRUDEL dan Saksi IBNU FURQON mencoba untuk membangunkan Korban RUDI HARTONO dengan mengoyang-goyangkan kaki Korban RUDI HARTONO namun Korban RUDI HARTONO tidak bangun, Saksi EMRUDEL langsung berkata pada Saksi IBNU FURQON “agar jangan mengganggu atau merusak tempat kejadian perkara dan alangkah baiknya kita menghubungi pihak yang berwajib dan menyerahkan penanganan TKP tersebut kepadanya”, oleh karena itu Saksi EMRUDEL dan Saksi IBNU FURQON hanya menunggu diluar tempat kejadian perkara.

Kemudian setelah Terdakwa BAB (buang air besar) Terdakwa langsung menuju Pasar Silungkang untuk menenangkan diri sekira pukul 06.00 WIB pada saat diperjalanan menuju Pasar Silungkang Terdakwa bertemu dengan Saksi UBAIDILLAH Pgl. UBAI di Surau Lomba Silungkang dan langsung Terdakwa menyampaikan kepada Saksi UBAIDILLAH Pgl. UBAI “*Ko alah Khilaf mamak Bay Alah tacangkua si RUDI dek Awak, caliak lah nyo dirumah kini*” (Paman sudah Khilaf Bay, paman telah Mencangkul si RUDI, lihat lah dia dirumah), kemudian Terdakwa duduk di dekat Pasar Silungkang untuk menenangkan diri dan tidak lama kemudian sekira pukul 06.30 Wib datang Saksi UBAIDILLAH Pgl. UBAI menghampiri Terdakwa dan menyampaikan “*Mak Ka polsek wak lai mak*” (Mak, pergi ke polsek kita lagi mak) kemudian Terdakwa menjawab “*Jadi Pak Dusun, mamak menyerahkan diri lai*” (baik pak dusun, paman menyerahkan diri lagi) kemudian sekira pukul 06.35 Wib Terdakwa pergi bersama Saksi UBAIDILLAH Pgl. UBAI dengan menggunakan

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor ke Polsek Muaro Kalaban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD RSUD Kota Sawahlunto Nomor: 01/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Eka Intan Putri NIP 19830722 201001 2 024 dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar Mayat :

1. Label Mayat : Tidak ada
2. Tutup mayat : Kain panjang motif batik berwarna coklat dan kantong jenazah berwarna orange
3. Perhiasan mayat : Tidak ada
4. Pakaian mayat :
 - Baju kaus berkerah warna abu-abu lengan pendek berbis hitam putih
 - Celana pendek berwarna coklat
5. Benda samping mayat : Tidak ada
6. Kaku mayat : Ada, pada kelopak mata, rahang bawah, jari-jari tangan dan bisa dilawan
7. Lebam mayat : Ada, pada tengkuk dan hilang dengan penekanan
8. Mayat adalah : Seorang laki-laki berusia empat puluh sembilan Tahun
9. Identitas khusus : Tidak ada
10. Rambut : lurus berwarna hitam, dengan panjang lebih kurang lima sentimeter
11. Mata :
 - Tirai mata jernih
 - Kelopak mata kiri dan kanan berwarna kebiruan
12. Hidung : Tampak biasa
13. Gigi : Tidak dilakukan pemeriksaan
14. Dari lubang mulut keluar : Cairan yang sudah kering berwarna

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



merah

Dari lubang hidung keluar : Cairan berwarna merah dari kedua lubang hidung dan sudah mongering

Dari lubang telinga kanan keluar : Cairan berwarna merah dari lubang telinga, dari lubang telinga kiri keluar cairan berwarna merah dari lubang telinga

15. Luka luka :

a. Luka robek tampak tulang pada kepala samping sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali tiga kali satu koma lima sentimeter teraba patahan tulang kepala

b. Luka robek tampak tulang pada kepala samping bagian belakang dekat telinga kiri dengan ukuran sepuluh kali empat satu sentimeter teraba patahan tulang

c. Luka robek pada kepala bagian atas dekat ubun-ubun dengan ukuran lima kali satu kali satu sentimeter teraba patahan tulang

d. Luka robek dikepala bagian belakang dengan ukuran lima kali satu kali satu sentimeter tidak teraba patah tulang

e. Luka robek dikepala bagian depan pertengahan dekat kedahi dengan ukuran lima kali satu kali satu sentimeter tidak teraba patahan tulang

16. Teraba patahan tulang pada kepala atas dekat ubun-ubun, kepala samping kiri dan kepala samping kiri dekat telinga.

17. Lain-lain

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki yang menurut keterangan penyidik berusia empat puluh sembilan tahun yang ditemukan dengan keadaan tampak luka robek dan teraba patahan tulang di bagian kepala. Sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Huzaifah panggilan Mak Zai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB di sebuah kamar mandi di Dusun Tengah Sawah, Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah Saudara Rudi Hartono;
- Bahwa yang menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Dusun Tengah Sawah, Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan korban Saudara Rudi Hartono dan Terdakwa, yang mana korban Saudara Rudi Hartono adalah saudara ipar Saksi dan istri dari korban Saudara Rudi Hartono yang bernama Desti Fitriana adalah adik sepupu Saksi sedangkan Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa cara Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada pagi di hari tersebut Saksi sedang duduk di depan pintu rumah yang menuju jalan ke arah WC/toilet rumah yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP), yang mana Saksi mengetahui korban Saudara Rudi Hartono sedang mencuci piring di WC/toilet tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa lewat di dekat Saksi dengan terburu-buru menuju arah ke WC/toilet. Tidak berselang lama Saksi mendengar sayup-sayup ada seseorang yang meminta tolong dari arah WC/toilet tersebut, sayup-sayup suara yang Saksi dengar tersebut dikarenakan Saksi mengalami masalah di telinga atau pendengaran. Jadi, suara orang berbicara atau orang berteriak tidak terlalu terdengar oleh Saksi. Setelah sayup-sayup suara minta tolong dari arah WC/toilet tersebut sudah tidak terdengar lagi Saksi melihat Terdakwa keluar dari arah WC/toilet tersebut dengan tergesa-gesa dan pergi dari rumah, merasa ada yang ganjal kemudian Saksi mencoba mengecek keadaan di WC/toilet dan mendapati

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban telah tergeletak dengan kepala bersimbah darah. Melihat kejadian tersebut Saksi kaget dan tak kuasa menahan tangis sambil berteriak-teriak meminta pertolongan, kemudian Saksi sempat mengecek keadaan dari korban Saudara Rudi Hartono dengan cara meraba-raba badan dari korban Saudara Rudi Hartono namun korban Saudara Rudi Hartono tidak kunjung bangun, kemudian yang berusaha mengabari istri dari korban Saudara Rudi Hartono yang bernama Desti Fitriana di atas rumah yang sedang sakit dengan mengatakan korban Saudara Rudi Hartono telah disakiti atau dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa tolong segera telfon dan cari bantuan, tidak lama kemudian datang Saksi Ibnu Furqon panggilan Ibnu, Saksi Emrudel panggilan Em, Saksi Ubaidillah panggilan Ubai dan masyarakat lainnya yang ada di sekitaran lokasi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut barulah Saksi mengetahui cara dari Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono tersebut adalah Terdakwa memukul kepala korban Saudara Rudi Hartono dengan menggunakan cangkul sebanyak beberapa kali hingga korban Saudara Rudi Hartono tersungkur atau terjatuh sehingga kepalanya mengeluarkan darah kemudian Terdakwa langsung meninggalkan korban Saudara Rudi Hartono di tempat kejadian perkara;

- Bahwa setelah kejadian Saksi baru mengetahui penyebab dari Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono tersebut dikarenakan cek-cok antara Terdakwa dan korban Saudara Rudi Hartono saat di kamar mandi dan secara spontan memancing amarah dari Terdakwa hingga terjadi aksi pemukulan menggunakan cangkul terhadap korban Saudara Rudi Hartono tersebut. Saksi juga mengetahui hubungan di antara keduanya juga sempat tidak harmonis;

- Bahwa barang bukti berupa cangkul yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono tersebut pada saat itu berada di dekat atau seputaran TKP tepatnya di luar pintu tempat korban Saudara Rudi Hartono tergeletak, yang mana cangkul tersebut memang biasa Saksi pergunakan untuk membersihkan halaman serta kuburan di sekitaran rumah dan memang terletak di sekitaran TKP tersebut;

- Bahwa kegiatan korban Saudara Rudi Hartono sebelum Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono tersebut, korban



Saudara Rudi Hartono sedang mencuci piring di WC/toilet tempat kejadian perkara;

- Bahwa TKP dari peristiwa tersebut berada di depan sebuah WC/toilet yang mana di tempat tersebut juga ada sebuah bekas dapur. Tempat tersebut berada $\pm$ 10 (sepuluh) meter dari rumah tempat tinggal korban Saudara Rudi Hartono dan Terdakwa serta kami sekeluarga. Tempat kejadian tersebut dapat diakses dengan mudah oleh khalayak umum di sekitaran lokasi atau tempat tersebut tidak ada pintu masuk atau terbuka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu korban Saudara Rudi Hartono dan Terdakwa tinggal pada satu rumah yang sama, yang mana Terdakwa tinggal di lantai 1 (satu) sedangkan korban Saudara Rudi Hartono tinggal di lantai 2 (dua) yang beralamat di Dusun Tengah Sawah, Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto dikarenakan beberapa waktu lalu korban Saudara Rudi Hartono dan istrinya mengalami sebuah musibah terhadap rumahnya mengalami kebakaran;
- Bahwa hubungan antara korban Saudara Rudi Hartono dan Terdakwa pada saat sebelum kejadian pembunuhan tersebut terjadi memang sudah ada permasalahan antara Terdakwa dan korban Saudara Rudi Hartono yang mana ada beberapa perselisihan yang terjadi antara mereka. Sepengetahuan Saksi yang paling baru adalah tepatnya 2 (dua) hari sebelum kejadian rumah dari Saksi Desti Fitriana istri dari korban Saudara Rudi Hartono terbakar beberapa hari lalu. Kemudian pada saat itu korban Saudara Rudi Hartono menjual seng-seng dari puing-puing rumah yang terbakar tersebut yang mana Saksi juga ikut membantu korban Saudara Rudi Hartono untuk mengumpulkan puing-puing seng tersebut agar mudah dijual oleh korban Saudara Rudi Hartono.

Setelah menjual seng tersebut korban Saudara Rudi Hartono sempat ingin memberi Saksi upah atau uang namun Saksi menolaknya dikarenakan mengetahui kondisi dari korban Saudara Rudi Hartono beserta keluarga yang sedang tertimpa musibah. Kemudian korban Saudara Rudi Hartono sempat meminta pendapat Saksi apakah Terdakwa perlu diberi uang hasil penjualan dari puing-puing seng tersebut dan Saksi mengatakan beri saja, kemudian Saksi mengetahui Terdakwa diberi uang sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) oleh korban Saudara Rudi Hartono dari penjualan tersebut;

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



- Bahwa sebelum Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono tersebut, letak 1 (satu) buah cangkul yang digunakan oleh Terdakwa berada di bawah meja bekas dipergunakan untuk memasak, yang mana jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari posisi korban Saudara Rudi Hartono pada saat mencuci piring;
- Bahwa Saksi sendiri yang meletakkan 1 (satu) buah cangkul di bawah meja bekas dipergunakan untuk memasak tersebut. Sebelumnya 1 (satu) buah cangkul tersebut Saksi gunakan untuk membersihkan halaman serta kuburan di sekitaran rumah kami;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah cangkul sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana 1 (satu) buah cangkul tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono sedangkan barang bukti yang lain Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah gadang (rumah warisan) dari keluarga besar Saksi dan pada saat ini yang berhak atas rumah tersebut adalah Amin Kasim yang merupakan kamanakan Saksi yang mana Amin Kasim tinggal di Jakarta dan korban Saudara Rudi Hartono hanya menumpang untuk tinggal sementara di rumah tersebut karena rumah korban sebelumnya mengalami musibah kebakaran;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi alasan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono karena permasalahan saat Terdakwa ingin buang air besar namun korban Saudara Rudi Hartono menyuruh tunggu dulu dengan nada keras;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa menghilangkan nyawa terhadap korban Saudara Rudi Hartono;
- Bahwa pada saat Saksi pertama kali melihat korban Saudara Rudi Hartono tergeletak dilantai, korban Saudara Rudi Hartono tidak bergerak lagi dan Saksi melihat banyak darah yang keluar dari bagian kepala korban Saudara Rudi Hartono, kemudian Saksi juga melihat bahwa korban Saudara Rudi Hartono tidak bernafas lagi sehingga Saksi berpikiran bahwa korban Saudara Rudi Hartono telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat posisi korban Saudara Rudi Hartono terlentang;
- Bahwa selama ini korban Saudara Rudi Hartono dan istri tidak mengadu kepada Saksi mengenai Terdakwa;

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini korban Saudara Rudi Hartono dan istri tidak pernah menceritakan terkait permasalahannya dengan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa orangnya berdarah tinggi dan suka emosi;
- Bahwa Terdakwa ribut-ribut atau bertengkar dengan dengan Saksi tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tinggal bertiga dengan korban Saudara Rudi Hartono dan istri di satu rumah seminggu setelah lebaran;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Rudi Hartono tergeletak di luar kamar mandi lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal di rumah tersebut adalah Terdakwa, korban Saudara Rudi Hartono dan isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa dan korban Saudara Rudi Hartono sering cek cok atau tidak;
- Bahwa yang Saksi tahu mengenai musibah kebakaran yang menimpa korban Saudara Rudi Hartono dan istri yaitu korban Saudara Rudi Hartono mengambil seng-seng bekas atap rumah yang terbakar. Kemudian korban Saudara Rudi Hartono menjual seng bekas atap rumah yang terbakar;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu mengambil seng korban Saudara Rudi Hartono apakah sudah izin dari istrinya atau belum;
- Bahwa Saksi kurang mengetahuinya antara Terdakwa dan korban Saudara Rudi Hartono ada permasalahan mengenai penjualan seng tersebut atau tidak. Namun, waktu itu korban Saudara Rudi Hartono bertanya kepada Saksi apakah korban Saudara Rudi Hartono perlu memberikan uang kepada Terdakwa. Lalu Saksi bilang "kasih saja". Kemudian korban Saudara Rudi Hartono menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang, Terdakwa tidak ada mengatakan apapun. Setelah menerima uang, Terdakwa pergi saja;
- Bahwa Saksi yang meletakkan cangkul di kolong bekas dapur dekat lokasi kejadian tersebut, karena Saksi menggunakan cangkul untuk membersihkan rumah dan kuburan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membersihkan rumah dan kuburan;

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



- Bahwa Saksi membersihkan rumah dengan cangkul tersebut 2 (dua) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa cangkul punya si pemilik rumah yaitu Saudara Amin Kasim yang tinggal di Jakarta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Emrudel panggilan Em, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah Saudara Rudi Hartono;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Saudara Rudi Hartono dan Terdakwa yang mana korban Saudara Rudi Hartono dan Terdakwa merupakan tetangga rumah Saksi dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban Saudara Rudi Hartono maupun Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Saudara Rudi Hartono terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 Wib di sebuah kamar mandi yang berada di Dusun Tengah Sawah Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa cara Saksi mengetahui peristiwa tersebut adalah bermula pada sekira pukul 05.45 WIB Saksi mendengar teriakan dari arah rumah korban dan Terdakwa yang mana suara tersebut suara yang menandakan perlunya bantuan. Ternyata suara tersebut adalah suara Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai, mendengar hal tersebut Saksi menuju ke sumber suara tersebut namun Saksi Ibnu Furqon panggilan Furqon sudah terlebih dahulu menuju sumber suara tersebut dari pada Saksi.

Sesampainya di rumah korban Saudara Rudi Hartono dan Terdakwa, Saksi melihat istri dari korban Saudara Rudi Hartono bernama Saksi Desti Fitriana meminta tolong agar mengecek keadaan korban Saudara Rudi Hartono di bawah rumahnya dan di dekat tempat tersebut Saksi juga bertemu Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai yang sedang syok akibat kejadian tersebut. Lalu di lokasi kejadian, Saksi bersama dengan Saksi Ibnu Furqon panggilan Furqon melihat korban Saudara Rudi Hartono yang tergeletak dan bersimbah darah di sebuah kamar mandi yang berada di bawah rumah tersebut. Melihat

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



kejadian tersebut Saksi dan Saksi Ibnu Furqon panggilan Furqon mencoba untuk membangunkan korban Saudara Rudi Hartono dengan mengoyang-goyangkan kakinya namun korban Saudara Rudi Hartono tidak bangun, Saksi langsung berkata pada Saksi Ibnu Furqon panggilan Furqon agar jangan mengganggu atau merusak tempat kejadian perkara dan alangkah baiknya menghubungi pihak yang berwajib dan menyerahkan penanganan TKP tersebut kepadanya. Oleh karena itu kami hanya menunggu di luar tempat kejadian perkara. Tidak berselang lama Saksi Ubaidillah panggilan Ubai juga datang ke tempat tersebut kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Ubaidillah panggilan Ubai bahwa pelaku yang menghilangkan nyawa korban adalah Terdakwa;

- Bahwa menurut cerita serta pengakuan langsung dari Terdakwa kepada warga lain serta Saksi Ubaidillah panggilan Ubai yang membawanya ke Polsek Muaro Kalaban, cara dari Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono tersebut adalah Terdakwa mencangkul kepala korban Saudara Rudi Hartono dengan menggunakan cangkul sebanyak 5 (lima) kali hingga korban tersungkur atau terjatuh sehingga kepalanya mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan korban Saudara Rudi Hartono di tempat kejadian perkara;

- Bahwa menurut cerita serta pengakuan langsung dari Terdakwa kepada warga lain serta Saksi Ubaidillah panggilan Ubai yang membawanya ke Polsek Muaro Kalaban, penyebab dari Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Saudara Rudi Hartono tersebut adalah dikarenakan Terdakwa tidak terima atas perkataan dari korban yang mana Terdakwa ingin buang air besar namun korban Saudara Rudi Hartono mengatakan agar nanti saja buang air besar. Kemudian Terdakwa emosi sehingga menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono. Namun sesuai informasi yang beredar, sebelum terjadinya peristiwa tersebut hubungan antara korban Saudara Rudi Hartono dengan Terdakwa tidak harmonis karena ada permasalahan antara korban Saudara Rudi Hartono dengan Terdakwa terkait penjualan seng rumah bekas kebakaran, namun Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana permasalahan antara korban dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa kepada Saksi Ubaidillah panggilan Ubai yang membawanya ke Polsek Muaro Kalaban, Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono dengan menggunakan

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah cangkul yang terletak di dekat kamar mandi tempat terjadinya Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono;

- Bahwa kegiatan korban Saudara Rudi Hartono pada saat terjadinya peristiwa tersebut korban Saudara Rudi Hartono sedang mencuci piring di sebuah kamar mandi tempat kejadian perkara dan Saksi mengetahui informasi tersebut saat berada di Polsek Muaro Kalaban kemudian pihak kepolisian juga mengamankan piring yang sedang dicuci oleh korban Saudara Rudi Hartono sebagai barang bukti;

- Bahwa sehubungan dengan TKP kejadian tersebut berada di depan sebuah WC/toilet yang berada di sebuah kamar mandi yang mana di tempat tersebut juga ada tempat bekas dapur. Diketahui juga tempat tersebut berada $\pm$ 10 (sepulu) meter dari rumah tempat tinggal korban Saudara Rudi Hartono dan Terdakwa. Dan tempat kejadian tersebut dapat diakses dengan mudah oleh khalayak umum di sekitaran lokasi atau tempat tersebut tidak ada pintu masuk atau terbuka;

- Bahwa hubungan keluarga dari korban Saudara Rudi Hartono dan Terdakwa adalah ipar yang mana istri dari korban Saudara Rudi Hartono bernama Saksi Desti Fitriana adalah adik sepupu dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali beberapa barang atau benda sebagai barang bukti dalam perkara ini yaitu, 1 (satu) helai baju warna abu-abu merek Jack Spicklaus ukuran L, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dengan merek POLO, 1 (satu) pasang sandal jepit merek Mely warna biru milik korban, 2 (dua) piring kaca berwarna bening dan putih bermotif bunga, 1 (satu) buah sendok Saksi tidak tahu dan 1 (satu) helai kaos merek Easy warna orange Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana hubungan antara korban Saudara Rudi Hartono dan Terdakwa sebelum kejadian tersebut. Namun, Saksi mendengar hubungan antara keduanya kurang harmonis karena sesuai informasi yang beredar bahwa ada permasalahan antara korban Saudara Rudi Hartono dengan Terdakwa terkait penjualan seng rumah bekas kebakaran;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada memiliki rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Saudara Rudi Hartono dan setahu Saksi alasan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono karena adanya permasalahan pada saat Terdakwa ingin buang air besar

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



namun korban Saudara Rudi Hartono menjawab tunggu dulu dengan nada membentak sehingga menyebabkan Terdakwa emosi dan menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi melihat korban Saudara Rudi Hartono di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Saksi belum tahu Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono tersebut;
- Bahwa pada saat itu korban Saudara Rudi Hartono dan Terdakwa tinggal pada satu rumah yang sama, yang mana Terdakwa tinggal di lantai 1 (satu) sedangkan korban Saudara Rudi Hartono tinggal di lantai 2 (dua) yang beralamat di Lokuang Dusun Tengsau Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto dikarenakan beberapa waktu lalu korban Saudara Rudi Hartono dan istrinya mengalami musibah terhadap rumahnya mengalami kebakaran;
- Bahwa rumah yang menjadi TKP Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono tersebut merupakan rumah keluarga besar (Rumah Gadang) Terdakwa dan korban Saudara Rudi Hartono hanya tinggal di rumah tersebut dan bukan pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi ditelpon oleh tetangga Saksi yaitu Saksi Ibnu Furqon panggilan Furqon;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan korban Saudara Rudi Hartono ribut masalah lain, yang Saksi tahu ada cek cok masalah Terdakwa dan korban Saudara Rudi Hartono ribut masalah Terdakwa kebetul mau BAB;
- Bahwa hubungan korban Saudara Rudi Hartono dengan Terdakwa ipar yang mana istri dari korban Saudara Rudi Hartono bernama Desti Fitrina adalah adik sepupu dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Ibnu Furqon panggilan Furqon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;
- Bahwa Saya mengetahui peristiwa diatas pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB, pada saat Saya masih tidur di rumah Saya yang berlokasi di Dusun Tengah Sawah Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, Saya dibangunkan oleh orang tua

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya dan mengatakan bahwa telah terjadi keributan di rumah milik keluarga Desti Fitriana yang merupakan istri dari Korban, setelah mendengar hal tersebut Saya langsung menuju ke rumah tersebut yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah saya. Sesampainya di lokasi keributan tersebut Saya melihat bahwa Korban sudah tergelatah di lantai di depan WC rumah tersebut;

- Bahwa sesampainya Saksi di tempat kejadian tersebut saksi melihat korban Saudara Rudi Hartono dengan kondisi tidak sadarkan diri serta kepala berlumuran darah;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di TKP hanya Saksi sendiri yang ada di TKP kemudian sekira 2 (dua) menit kemudian datang Saksi Emrudel panggilan Em dan Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai ke TKP;
- Bahwa adapun tindakan yang Saksi lakukan melihat keadaan korban Saudara Rudi Hartono adalah Saksi menelfon Saksi Ubaidillah panggilan Ubai dan mengatakan bahwa kepala korban Saudara Rudi Hartono berdarah-darah dan tidak sadarkan diri, dan meminta Saksi Ubaidillah panggilan Ubai untuk segera melihat kondisi dari korban Saudara Rudi Hartono. Kemudian Saksi melihat pegawai Puskesmas Silungkang mengecek kondisi korban Saudara Rudi Hartono dan mendapatkan informasi bahwa korban Saudara Rudi Hartono meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebab Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono akan tetapi Saksi mendengar adanya pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban Saudara Rudi Hartono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti alat apa yang digunakan oleh Terdakwa saat menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono akan tetapi Saksi melihat 1 (satu) buah cangkul yang letaknya tidak jauh dari posisi korban Saudara Rudi Hartono lebih kurang 7 (tujuh) meter dan Saksi melihat mata cangkul tersebut ada darah;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa di Polsek Muaro Kalaban cara Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono adalah dengan cara mencangkul bagian kepala korban Saudara Rudi Hartono sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul yang Saksi lihat kurang lebih 7 (tujuh) meter dari posisi korban Saudara Rudi Hartono saat itu;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB, pada saat Saksi masih tidur di rumah Saksi yang berlokasi di Dusun Tengah Sawah, Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, Saksi dibangunkan oleh orang tua Saksi dan mengatakan bahwa telah terjadi keributan di rumah milik keluarga Saksi Desti Fitrina yang merupakan istri dari korban Saudara Rudi Hartono. Setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke rumah tersebut yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah Saksi. Sesampainya di lokasi keributan tersebut Saksi melihat bahwa korban Saudara Rudi Hartono sudah tergelatak di lantai di depan WC rumah tersebut dengan kondisi tidak sadarkan diri serta kepala berlumuran darah. Pada saat itu Saksi sempat mencoba membangunkan korban Saudara Rudi Hartono, namun tidak ada respon dari korban Saudara Rudi Hartono tersebut. Pada saat itu Saksi mengira bahwasannya korban Saudara Rudi Hartono jatuh dari ketinggian. Setelah itu kemudian Saksi menelpon Saksi Ubaidillah panggilan Ubai dan mengatakan bahwa kepala korban Saudara Rudi Hartono berdarah-darah dan tidak sadarkan diri, dan meminta Saksi Ubaidillah panggilan Ubai untuk segera melihat kondisi dari korban Saudara Rudi Hartono tersebut. Tidak lama berselang, Saksi Ubaidillah panggilan Ubai datang ke lokasi tersebut dan juga beberapa orang lainnya. Disana Saksi mendengar bahwa Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono yang mana Terdakwa telah mengakui perbuatannya di Pasar Silungkang di depan Saksi Ubaidillah panggilan Ubai. Setelah itu datang beberapa petugas Puskesmas Silungkang dan kemudian melakukan pengecekan terhadap kondisi korban Saudara Rudi Hartono dan disana petugas puskesmas menyatakan bahwa korban Saudara Rudi Hartono telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang tinggal bersama korban Saudara Rudi Hartono di rumah milik keluarga istri korban Saudara Rudi Hartono di Dusun tengah Sawah, Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto tersebut adalah korban Saudara Rudi Hartono, istri korban yaitu Saksi Desti Fitrina dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa tinggal bersama-sama dengan korban Saudara Rudi Hartono dan istrinya dikarenakan istri korban yang bernama Saksi Desti Fitrina memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa yaitu sepupuan. Selain itu, sebelumnya rumah dari korban Saudara Rudi Hartono dan istri

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami peristiwa kebakaran jadi untuk sementara waktu korban Saudara Rudi Hartono beserta istri bertempat tinggal di rumah milik keluarga istri korban Saudara Rudi Hartono yang lain yaitu tepatnya di rumah yang sebelumnya juga telah ditempati oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban Saudara Rudi Hartono adalah korban Saudara Rudi Hartono meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini yaitu, 1 (satu) helai baju warna abu-abu merek Jack Spicklaus ukuran L, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dengan merek POLO, 1 (satu) padang sandal jepit merek Mely warna biru milik korban Saudara Rudi Hartono, 2 (dua) piring kaca berwarna bening dan putih bermotif bunga, 1 (satu) buah sendok Saksi tidak tahu dan 1 (satu) helai kaos merek Easy warna orange Saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah yang menjadi TKP tersebut merupakan rumah keluarga besar (rumah gadang) keluarga Terdakwa dan korban Saudara Rudi Hartono hanya tinggal di rumah tersebut dan bukan pemiliknya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada memiliki rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Saudara Rudi Hartono dan setahu Saksi alasan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono karena adanya permasalahan pada saat Terdakwa ingin buang air besar namun korban Saudara Rudi Hartono menjawab tunggu dulu dengan nada membentak sehingga menyebabkan Terdakwa emosi dan menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono tersebut;
- Bahwa setelah sampai di TKP Saksi melihat korban Saudara Rudi Hartono tergelatak di lantai di depan WC rumah dengan kondisi tidak sadarkan diri serta kepala berlumuran darah, lalu Saksi memeriksa nafas korban Saudara Rudi Hartono. Setelah itu Saksi menelfon Saksi Ubaidillah panggilan Ubai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana hubungan keseharian dari korban Saudara Rudi Hartono dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar tentang keributan yang terjadi antara korban Saudara Rudi Hartono dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak cangkul dengan bunga yang berada di sekitar cangkul tersebut diletakkan adalah lebih kurang 5 (lima) meter;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa yang terjadi antara Terdakwa dengan korban, tapi setelah olah TKP baru tahu yang disebabkan masalah Buang Air Besar (BAB);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Ubaidillah panggilan Ubai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB di sebuah kamar mandi di Dusun Tengah Sawah, Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Dusun Tengah Sawah, Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto tersebut adalah Saudara Rudi Hartono;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan korban Saudara Rudi Hartono namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa cara Saksi mengetahui sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Dusun Tengah Sawah, Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto tersebut adalah pada tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi ditelfon oleh Saksi Ibnu Furqon panggilan Furqon dengan mengatakan bahwa kepala korban Saudara Rudi Hartono mengalami pendarahan dan meminta Saksi untuk datang ke tempat kejadian, mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju tempat kejadian yang berada di Dusun Tengah Sawah, Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto. Namun di perjalanan tepatnya di depan Surau/Musholla Lomba Desa Silungkang Tigo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto Saksi bertemu dengan Terdakwa dan secara spontan yang bersangkutan mengaku atau mengatakan kepada Saksi "*maaf mamak amak lah kilaf, mamak akan bertanggung jawab dan tolong antarkan mamak ke Kantor Polisi*".

Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa tunggu disini agar Saksi mengecek dahulu keadaan di lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi kejadian

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



yang mana di tempat tersebut sudah ada Saksi Ibnu Furqon panggilan Furqon, Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai, Saksi Emrudel panggilan Em dan beberapa orang lainnya. Kemudian Saksi melihat korban Saudara Rudi Hartono tergeletak di depan kamar mandi dengan keadaan berlumuran darah dan tidak bergerak. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi sempat berembuk atau berdiskusi dengan Niniak Mamak Tanah Sirah sehubungan dengan kejadian yang terjadi dan pelakunya juga telah diketahui adalah Terdakwa. Kemudian didapat kesimpulan untuk Terdakwa agar dibawa ke kantor polisi, lalu Saksi menemui kembali Terdakwa yang saat itu berada di Pasar Silungkang, kemudian secara sukarela Terdakwa pergi bersama Saksi Ke Polsek Muaro Kalaban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa kepada Saksi setelah sampai di Polsek Muaro Kalaban, cara dari Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono tersebut adalah Terdakwa memukul kepala korban Saudara Rudi Hartono dengan menggunakan cangkul sebanyak beberapa kali hingga korban Saudara Rudi Hartono tersungkur atau terjatuh sehingga kepalanya mengeluarkan darah kemudian Terdakwa langsung meninggalkan korban Saudara Rudi Hartono di tempat kejadian perkara;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa kepada Saksi setelah sampai di Polsek Muaro Kalaban, penyebab dari menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono tersebut adalah dikarenakan cek-cok antara Terdakwa dan korban Saudara Rudi Hartono saat di kamar mandi dan secara spontan memancing amarah dari Terdakwa hingga terjadi aksi pemukulan terhadap korban Saudara Rudi Hartono tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono tersebut dengan menggunakan sebuah cangkul;

- Bahwa barang bukti berupa cangkul yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono pada saat itu berada di dekat TKP tepatnya di luar pintu tempat korban Saudara Rudi Hartono tergeletak. Saksi melihat langsung cangkul tersebut berada di sekitaran TKP pada saat melihat keadaan korban Saudara Rudi Hartono pada awal mulanya;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan cangkul sebelum terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa kegiatan dari korban Saudara Rudi Hartono sebelum terjadinya peristiwa tersebut adalah korban Saudara Rudi Hartono sedang mencuci piring di depan pintu WC/toilet tempat kejadian perkara dan Saksi mengetahui kejadian tersebut saat berada di Polsek Muaro Kalaban. Kemudian pihak Kepolisian juga mengamankan piring yang sedang dicuci oleh korban Saudara Rudi Hartono tersebut sebagai barang bukti;
- Bahwa TKP dari peristiwa tersebut berada di depan sebuah WC/toilet yang mana di tempat tersebut juga ada bekas sebuah dapur. Diketahui juga tempat tersebut berada $\pm$ 10 (sepuluh) meter dari rumah tempat tinggal korban Saudara Rudi Hartono dan Terdakwa. Tempat kejadian tersebut dapat diakses dengan mudah oleh khalayak umum di sekitaran lokasi, tempat tersebut tidak ada pintu masuk atau terbuka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu korban Saudara Rudi Hartono dan Terdakwa tinggal pada satu rumah yang sama, yang mana Terdakwa tinggal di lantai 1 (satu) rumah sedangkan korban Saudara Rudi Hartono dan istrinya tinggal di lantai 2 (dua) rumah yang beralamat di Lokuang Dusun Tengsau, Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto dikarenakan beberapa waktu lalu korban Saudara Rudi Hartono dan istrinya mengalami sebuah musibah terhadap rumahnya mengalami kebakaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana hubungan antara korban Saudara Rudi Hartono dan Terdakwa pada saat sebelum kejadian tersebut terjadi. Namun saat sampai di Polsek Muaro Kalaban, Terdakwa bercerita kepada Saksi sehubungan dengan permasalahan antara Terdakwa dan korban Saudara Rudi Hartono yang mana ada beberapa perselisihan yang terjadi antara mereka namun Terdakwa tidak menceritakan secara detail permasalahan antara mereka berdua;
- Bahwa Saksi mengenali barang atau benda yang diperlihatkan Penyidik yang mana cangkul tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono, 1 (satu) helai baju warna abu-abu merek Jack Spicklaus ukuran L, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dengan merek POLO, 1 (satu) pasang sandal jepit merek Mely warna biru milik korban, 2 (dua) piring kaca berwarna bening dan putih

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotif bunga, 1 (satu) buah sendok Saksi tidak tahu dan 1 (satu) helai kaos merek Easy warna orange milik Terdakwa;

- Bahwa rumah yang menjadi TKP tersebut merupakan rumah keluarga besar (rumah gadang) Terdakwa dan korban Saudara Rudi Hartono hanya tinggal di rumah tersebut dan bukan pemiliknya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki rencana untuk menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono dan setahu Saksi alasan Terdakwa melakukan hal tersebut karena adanya permasalahan pada saat Terdakwa ingin buang air besar namun korban Saudara Rudi Hartono menjawab tunggu dulu dengan nada membentak sehingga menyebabkan Terdakwa emosi dan menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana hubungan keseharian dari korban Rudi Hartono dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar tentang keributan yang terjadi antara korban Saudara Rudi Hartono dengan Terdakwa;
- Bahwa masalah antara Terdakwa dan korban Saudara Rudi Hartono yang Saksi tahu masalah cek cok Buang Air Besar (BAB) dan masalah lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi melihat cangkul di tempat yang tidak jauh dari TKP dan di ujung cangkul masih ada darah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. dr. Nadya Zahra panggilan Nadya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa yang melibatkan Terdakwa menghilangkan nyawa seseorang yaitu Saudara Rudi Hartono;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari informasi supir *ambulance* pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 bahwa adanya korban perkelahian di Dusun Tengah Sawah, Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto kemudian 2 (dua) orang perawat pergi ke TKP tersebut. Selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB salah seorang perawat yaitu Saksi Elfessy Deputri panggilan Essy mengatakan kepada Saksi bahwa korban diduga telah meninggal dunia, kemudian Saksi memastikan dengan

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mendatangi TKP di Dusun Tengah Sawah, Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;

- Bahwa pada saat Saksi pertama kali sampai di TKP Saksi menemukan seorang laki-laki yang terbaring dengan posisi setengah miring ke arah kanan dengan mata tertutup, tangan terlipat, terdapat luka di bagian kepala, banyak darah yang berada di sekitaran bagian kepala korban Saudara Rudi Hartono dan korban Saudara Rudi Hartono telah meninggal dunia;
- Bahwa cara Saksi mengetahui bahwa korban Saudara Rudi Hartono tersebut telah meninggal dunia adalah karena Saksi melihat korban Saudara Rudi Hartono terbaring tampak pucat dan Saksi juga melihat sudah tidak ada lagi pergerakan dinding dada dan dinding perut korban Saudara Rudi Hartono dan itu adalah salah satu tanda manusia telah meninggal dunia;
- Bahwa penyebab korban Saudara Rudi Hartono meninggal dunia diduga mengalami *Syok Hipovolemik* (kehilangan banyak darah) akibat adanya luka di bagian kepala korban, dan diduga adanya *Fraktur basis cranii* yang ditandai dengan memar di area mata dan pendarahan dari telinga. Namun hal tersebut hanya berdasarkan pemeriksaan sementara Saksi mengenai kondisi korban Saudara Rudi Hartono di TKP saat itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Saudara Rudi Hartono yang mana istri dari korban Saudara Rudi Hartono merupakan pasien Saksi di Puskesmas Kecamatan Silungkang dan nama korban adalah Rudi Hartono panggilan Rudi;
- Bahwa Saksi berada di TKP pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak ikut memeriksa korban Saudara Rudi Hartono, Saksi hanya melihat kondisi korban Saudara Rudi Hartono yang mengalami luka di bagian kepala, banyak darah yang berada di sekitaran bagian kepala korban Saudara Rudi Hartono dan korban Saudara Rudi Hartono telah meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi lakukan terhadap korban Saudara Rudi Hartono tersebut adalah membawa korban Saudara Rudi Hartono ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawahlunto;
- Bahwa posisi korban Saudara Rudi Hartono telentang setengah miring ke arah pintu;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi baju apa yang dipakai oleh korban Saudara Rudi Hartono;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa istri korban Saudara Rudi Hartono dirawat inap beberapa minggu sebelum kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Elfessy Deputri panggilan Essy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa yang melibatkan Terdakwa menghilangkan nyawa seseorang yaitu Saudara Rudi Hartono;
- Bahwa Saksi mendatangi TKP yang mana sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari supir *ambulance* yang mengatakan ada korban perkelahian. Selanjutnya Saksi bersama dengan 1 (satu) orang rekan Saksi pergi menuju ke TKP di Dusun Tengah Sawah Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto sekira pukul 06.30 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi pertama kali datang ke TKP Saksi menemukan seorang laki-laki dalam keadaan terbaring dengan posisi setengah miring ke arah kanan dengan mata tertutup, tangan terlipat, terdapat luka dibagian kepala, banyak darah di bagian kepala dan korban diduga meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat kondisi korban Saudara Rudi Hartono adalah memberitahu kepada Saksi dr. Nadya Zahra panggilan Nadya selaku seroang dokter di Puskesmas Silungkang agar Saksi dr. Nadya Zahra panggilan Nadya datang ke TKP untuk melihat kondisi korban Saudara Rudi Hartono;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban yang bernama Rudi Hartono panggilan Rudi;
- Bahwa di TKP ada Pak Dusun. Namun, waktu itu belum ada Polisi di TKP;
- Bahwa yang Saksi lakukan terhadap korban Saudara Rudi Hartono tersebut adalah membawa korban Saudara Rudi Hartono ke RSUD Sawahlunto;
- Bahwa jarak Saksi dengan korban Saudara Rudi Hartono adalah 2 (dua) meter;
- Bahwa Saya melihat luka dibagian kepala, banyak darah dibagian kepala dan korban Saudara Rudi Hartono diduga meninggal dunia;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di TKP kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban Saudara Rudi Hartono memegang sesuatu;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan korban Saudara Rudi Hartono tukang ojek dan jualan sembako di Pasar Silungkang. Saksi tahu karena sama-sama warga Silungkang;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri korban Saudara Rudi Hartono, waktu kejadian istri korban Saudara Rudi Hartono sakit karena istri korban Saudara Rudi Hartono pernah rawat inap di Puskesmas Silungkang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. dr. Eka Intan Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa yang melibatkan Terdakwa menghilangkan nyawa seseorang yaitu Rudi Hartono;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Rudi Hartono;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap jenazah 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Rudi Hartono pada hari Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024 sekira pukul 09.42 WIB di Instalasi Gawat Darurat RSUD Kota Sawahlunto;
- Bahwa kondisi jenazah 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Rudi Hartono pada saat sebelum dilakukan pemeriksaan luar antara lain:
 - a. Jenazah datang dengan menggunakan kantong jenazah berwarna oranye.
 - b. Label jenazah tidak ada.
 - c. Penutup jenazah kain panjang berwarna coklat motif batik.
 - d. Luka robek di bagian kepala dengan pendarahan di hidung dan telinga.
 - e. Korban datang dalam keadaan tidak ada nadi dan tidak bernafas (tidak bernyawa).
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah secara keseluruhan meliputi kepala, tangan, kaki, dada, perut dan kemaluan;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil yang Saksi temukan setelah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban Saudara Rudi Hartono adalah sebagai berikut:
 - a. Ada kaku mayat pada kelopak mata, rahang bawah, jari-jari tangan dan bisa dilawan.
 - b. Ada lebam mayat pada tengkuk dan hilang dengan penekanan.
 - c. Kelopak mata kiri dan kanan berwarna kebiruan atas dan bawah.
 - d. Pada lubang hidung keluar cairan merah dari kedua lubang hidung dan sudah mengering.
 - e. Keluar cairan merah dari kedua lubang telinga.
 - f. Dari bagian mulut keluar cairan merah yang sudah mengering.
 - g. Luka robek tampak tulang pada kepala samping sebelah kiri dengan ukuran 7 cm x 3 cm x 1,5 cm teraba patahan tulang kepala.
 - h. Luka robek tampak tulang pada kepala samping bagian belakang dekat telinga kiri dengan ukuran 10 cm x 4 cm x 1 cm teraba patahan tulang.
 - i. Luka robek pada bagian kepala bagian atas dekat ubun – ubun dengan ukuran 5 cm x 1 cm x 1 cm teraba patahan tulang.
 - j. Luka robek kepala bagian belakang dengan ukuran 5 cm x 1 cm x 1 cm tidak teraba patahan tulang.
 - k. Luka robek kepala bagian depan pertengahan dekat ke dahi dengan ukuran 5 cm x 1 cm x 1 cm tidak teraba patahan tulang;
- Bahwa penyebab kematian korban Saudara Rudi Hartono tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat/pemeriksaan dalam;
- Bahwa kesimpulan yang Saksi dapat setelah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah korban Saudara Rudi Hartono adalah tampak beberapa luka robek dan patahan tulang di bagian kepala;
- Bahwa Saksi melakukan *visum* luar terhadap korban Saudara Rudi Hartono;
- Bahwa Saksi temukan ada beberapa luka di beberapa bagian di kepala;
- Bahwa ada luka robek di bagian kepala dengan pendarahan di hidung dan telinga;
- Bahwa Saksi tidak menemukan luka goresan dan lebam di bagian tubuh lain dari korban Saudara Rudi Hartono;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. Desti Fitriana panggilan Des, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa yang melibatkan Terdakwa menghilangkan nyawa suami Saksi yaitu Rudi Hartono;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Dusun Tengah Sawah, Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan korban Saudara Rudi Hartono yang mana Terdakwa merupakan sepupu kandung Saksi dan korban Saudara Rudi Hartono merupakan suami sah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono adalah Terdakwa mencangkul bagian kepala korban Saudara Rudi Hartono sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan cangkul yang terbuat dari besi dengan mata cangkul mengarah ke bagian kepala korban Saudara Rudi Hartono;
- Bahwa posisi Saksi pada saat itu adalah Saksi berada di dalam rumah di Dusun Tengah Sawah, Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter didekat TKP dan pada saat itu Saksi sedang tertidur di ruang tamu;
- Bahwa cara Saksi mengetahuinya yaitu karena Saksi mendengar Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai menangis dan berteriak di dekat pintu rumah kemudian Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai mengatakan kepada Saksi bahwa korban Saudara Rudi Hartono telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono namun yang Saksi dengar dari informasi orang lain bahwa penyebabnya yaitu karena Terdakwa ingin buang air besar namun terhalang oleh korban Saudara Rudi Hartono yang pada saat itu sedang mencuci piring di depan pintu kamar mandi. Kemudian Terdakwa menyuruh korban Saudara Rudi Hartono agar minggir namun korban Saudara Rudi Hartono menyuruh agar menunggu sebentar. Lalu Terdakwa tidak terima sehingga mengambil cangkul dan menghilangkan

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



nyawa korban Saudara Rudi Hartono dengan menggunakan cangkul tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi korban Saudara Rudi Hartono saat di TKP namun yang Saksi dengar dari orang lain suami Saksi tergeletak di lantai dengan banyak darah yang mengalir dengan kondisi telah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan korban Saudara Rudi Hartono sebelum terjadinya peristiwa tersebut biasa-biasa saja terkadang tidak tegur sapa karena ada permasalahan namun terkadang sudah saling maaf-maafan dan saling tegur sapa;
- Bahwa Saksi tahu dengan 1 (satu) buah cangkul dengan mata cangkul terbuat dari besi milik Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai, 1 (satu) helai baju warna abu-abu merek Jack Spicklaus ukuran L, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dengan merek POLO, 1 (satu) pasang sandal jepit merek Mely warna biru, 2 (dua) piring kaca berwarna bening dan putih bermotif bunga, 1 (satu) buah sendok milik korban Saudara Rudi Hartono dan 1 (satu) helai kaos merek Easy warna orange milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa diperiksa di Kepolisian bahwa korban Rudi Hartono dicangkul oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali di bagian kepala;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu suami Saksi, Rudi Hartono (korban) sebelum kejadian tersebut mencuci piring pada pagi hari. Biasanya mencuci piring siang hari karena rencananya Saksi dan korban Saudara Rudi Hartono akan pindah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengetahui Saksi dan korban Saudara Rudi Hartono akan pindah rumah atau tidak;
- Bahwa korban Rudi Hartono, Saksi dan Terdakwa tinggal di satu rumah yang sama. Rumah tersebut adalah rumah gadang;
- Bahwa Terdakwa memang sebelumnya sudah tinggal di bagian dapur rumah gadang tersebut. Karena rumah yang ditempati korban Saudara Rudi Hartono dan Saksi mengalami kebakaran maka korban Saudara Rudi Hartono, Saksi dan Terdakwa tinggal di satu rumah;
- Bahwa ada 1 (satu) buah kamar mandi lagi di dekat rumah gadang selain kamar mandi yang menjadi TKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar mandi dekat rumah tersebut bisa digunakan karena Saksi pernah mandi disana. Namun pemilik rumah gadang mengatakan jika kamar mandi tersebut tidak boleh digunakan untuk Buang Air Besar (BAB);
- Bahwa awalnya rumah Saksi terbakar, lalu orang-orang mengambil barang bekas kebakaran yang berjumlah 13 (tiga belas) karung tanpa izin Saksi;
- Bahwa isi 13 (tiga belas) karung tersebut adalah barang-barang pecah belah yang dibeli oleh Saksi selama berumah tangga dengan korban Saudara Rudi Hartono;
- Bahwa selain barang pecah belah, ada juga seng dan besi-besi;
- Bahwa Saksi minta tolong supaya barang-barang tersebut jangan dijual, lalu tidak jadi dijual, lalu kesepakatan Saksi dengan korban Saudara Rudi Hartono barang-barang tersebut dijual kepada Saudara Egi;
- Bahwa total Saksi mendapat uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang dijual tanggal 26 Agustus 2024 dan pada tanggal 27 Agustus 2024 Terdakwa datang ke rumah dan mengatakan kepada Saksi "kalau tidak kamu berikan uang, kamu akan kena musibah.";
- Bahwa lalu Saksi memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang diserahkan oleh korban Saudara Rudi Hartono kepada Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai agar uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu masalah jual beli barang tersebut, karena Terdakwa sudah bertanya kepada Saudara Egi, tempat dimana Saksi dan korban Saudara Rudi Hartono menjual barang bekas kebakaran. Menurut Saksi, Terdakwa menyangka uang itu semua adalah uang dari penjualan bekas seng dan besi rumah kebakaran, padahal sebagian uang hasil penjualan tersebut adalah dari penjualan barang pecah belah yang Saksi peroleh selama berumah tangga dengan korban Rudi Hartono;
- Bahwa hasil penjualan seng dan besi bekas rumah kebakaran tersebut tidak lebih dari sejumlah Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono tersebut Terdakwa tidak ada minta maaf kepada Saksi;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah ada pertemuan 2 (dua) suku Saksi tidak tahu, karena Saksi setelah peristiwa tersebut langsung dibawa ke Padang, dan Saksi hanya mengetahui setelah mendengar cerita dari orang yang intinya suku/keluarga besar dari Terdakwa meminta maaf dan suku/keluarga besar dari korban Saudara Rudi Hartono menerima maafnya;
- Bahwa selama Saksi mengalami sakit, Terdakwa tidak ada membantu Saksi;
- Bahwa terhadap kejadian ini Saksi belum bisa menerima, belum bisa memaafkan Terdakwa, tetapi Saksi menerima permintaan maaf Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa:
 - Terdakwa tidak ada meminta uang kepada Saksi Desti Fitriana panggilan Desi sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa tidak mengatakan kepada Saksi Desti Fitriana panggilan Desi bahwa Saksi Desti Fitriana panggilan Desi akan mendapatkan musibah;

9. Muhammad Ikhsandi Aprilham, S.H., dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat sekarang ini Saksi bekerja di Polres Sawahlunto dan jabatan Saksi yaitu Ps. Kaur Identifikasi Satreskrim Polres Sawahlunto;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa yang melibatkan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono tersebut terjadi pada hari ini Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 Wib di Dusun Tengah Sawah Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara Saksi mengetahui yaitu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari pengakuan Terdakwa setelah menyerahkan diri di Polsek Muaro Kalaban bahwa Terdakwa yelah menghilangkan nyawa korban Rudi Hartono di Dusun Tengah Sawah Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto. Kemudian Saksi pergi ke TKP untuk melakukan olah TKP dan setelah sampai di TKP Saksi melihat kondisi seorang laki-laki yang terkapar di lantai dengan banyak darah dan kondisi tidak sadarkan diri;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang Saksi temukan setelah sampai di TKP adalah Saksi melihat seorang laki-laki terkapar di lantai dengan menggunakan baju warna abu-abu merk Jack Spicklaus ukuran L, celana pendek warna coklat dengan merk POLO dan sandal jepit Merk Mely warna biru yang mana dari kepala laki-laki tersebut mengeluarkan banyak darah kemudian setelah dilakukan pengecekan laki-laki tersebut telah meninggal dunia, Saksi juga menemukan di dekat TKP 1 (satu) buah cangkul yang di mata cangkunya ada bekas darah. Kemudian Saksi juga menemukan 2 (dua) piring kaca berwarna bening dan putih bermotif bunga dan 1 (satu) buah sendok di TKP;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa identitas laki-laki tersebut adalah nama: Rudi Hartono, tempat/tanggal lahir: Silungkang/09 Juni 1975, Umur: 49 Tahun. Jenis kelamin: laki-laki, Alamat: Dusun Tengah Sawah Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi menerangkan penyebab korban Saudara Rudi Hartono meninggal dunia adalah karena Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono sesuai dengan pengakuan dari Terdakwa setelah menyerahkan diri di Polsek Muaro Kalaban;
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai pengakuan dari Terdakwa bahwa caranya menghilangkan nyawa korban adalah memukul bagian kepala korban dengan menggunakan cangkul yang Saksi temukan di TKP sebanyak 5 (lima) kali dengan mata cangkul yang terbuat dari besi mengenai kepala korban Saudara Rudi Hartono sehingga menyebabkan korban Saudara Rudi Hartono mengeluarkan banyak darah dari bagian kepala dan menyebabkan korban Saudara Rudi Hartono meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai pengakuan dari Terdakwa bahwa penyebab Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono dikarenakan Terdakwa tidak terima atas perkataan dari korban Saudara Rudi Hartono yang mana Terdakwa ingin buang air besar namun korban Saudara Rudi Hartono mengatakan agar nanti saja buang air besar kemudian Terdakwa emosi sehingga menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono;
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai pengakuan dari Terdakwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 05.25 WIB Terdakwa ingin buang air besar namun pada saat ingin buang air besar

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Saudara Rudi Hartono sedang mencuci piring di pintu toilet kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ingin buang air besar namun korban Saudara Rudi Hartono mengatakan tunggu dulu dengan nada membentak karena Terdakwa tidak terima atas perkataan korban Saudara Rudi Hartono, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cangkul yang terletak di bawah meja tempat memasak kemudian memukul bagian kepala korban Saudara Rudi Hartono dengan menggunakan cangkul tersebut dengan mata cangkul yang terbuat dari besi mengarah ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Saudara Rudi Hartono berusaha bangkit dan kemudian terbaring di dekat Terdakwa lalu Terdakwa memukul kembali kepala korban Saudara Rudi Hartono sebanyak 4 (empat) kali sehingga menyebabkan korban Saudara Rudi Hartono meninggal dunia;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini yang mana 1 (satu) buah cangkul dengan mata cangkul terbuat dari besi yang saksi temukan di TKP yang digunakan Terdakwa untuk membunuh korban, 1 (satu) helai baju warna abu-abu merk Jack Spicklaus ukuran L, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dengan merk POLO, 1 (satu) pasang sandal jepit Merk Mely warna biru yang saksi temukan di TKP merupakan pakaian korban pada saat dibunuh oleh Terdakwa, 2 (dua) piring kaca berwarna bening dan putih bermotif bunga dan 1 (satu) buah sendok yang Saksi temukan di TKP merupakan piring dan sendok yang dicuci oleh korban sebelum Terdakwa menghilangkan nyawa korban, kemudian 1 (satu) helai Kaos Merk Easy warna orange merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat menghilangkan nyawa korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB di sebuah kamar mandi yang berada di Dusun Tengah Sawah, Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah 1 (satu) orang laki-laki atas nama Rudi Hartono panggilan Rudi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban Saudara Rudi Hartono adalah ipar karena korban adalah suami dari adik sepupu Terdakwa yang bernama Saksi Desti Fitrina panggilan Des alias Upik;
- Bahwa cara Terdakwa pada saat menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono yaitu dengan cara mencangkul bagian kepala korban Saudara Rudi Hartono dengan menggunakan alat 1 (satu) buah cangkul sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai rencana untuk menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono dan alasan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono tersebut dikarenakan telah terjadi cek cok antara Terdakwa dengan korban Saudara Rudi Hartono pada saat kejadian tersebut lalu membuat Terdakwa emosi dan pada saat Terdakwa emosi, Terdakwa melihat 1 (satu) buah cangkul terletak di bawah meja dapur bekas tempat masak di dekat lokasi kejadian tersebut. Lalu Terdakwa langsung memegang gagang cangkul tersebut dan mengayunkan mata cangkul tersebut sebanyak 5 (lima) kali ke arah kepala hingga korban Saudara Rudi Hartono terjatuh ke lantai dan mengeluarkan darah di bagian kepala;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 05.25 WIB Terdakwa terbangun dari tidur karena sakit perut dan ingin BAB (Buang Air Besar) ke kamar mandi di dekat rumah yang mana kamar mandi tersebut jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter, dan sekira pukul 05.30 WIB pada saat Terdakwa ingin masuk ke kamar mandi tersebut, Terdakwa melihat korban sedang mencuci piring di pintu masuk kamar mandi dan Terdakwa menyampaikan kepada korban Saudara Rudi Hartono "Awat lah a aden sasak cirik a" (Awat kamu Saya sudah tidak tahan lagi mau Buang Air besar) kemudian korban Saudara Rudi Hartono menjawab "Tunggu lu!" dengan nada keras, kemudian Terdakwa langsung emosi dan melihat 1 (satu) buah cangkul terletak di bawah meja tempat bekas memasak yang berada dekat dengan lokasi kejadian tersebut dan Terdakwa langsung memegang gagang cangkul dan mengayunkan cangkul dengan arah mata cangkul ke bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban Saudara Rudi Hartono terjatuh ke lantai lalu Terdakwa mencangkul kembali kepala korban

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Rudi Hartono dengan mata cangkul mengarah ke kepala korban Saudara Rudi Hartono sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali sehingga menyebabkan kepala korban Saudara Rudi Hartono mengeluarkan darah.

Setelah itu Terdakwa meninggalkan korban Saudara Rudi Hartono yang sedang tergeletak di lantai tersebut. Kemudian di dekat rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai namun Terdakwa pergi tanpa berbicara dengan Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai menuju ke Mesjid Tepi Air Silungkang untuk BAB (Buang Air Besar). Setelah Terdakwa BAB (Buang Air Besar), Terdakwa langsung menuju pasar Silungkang untuk menenangkan diri sekira pukul 06.00 WIB. Pada saat di perjalanan menuju Pasar Silungkang Terdakwa bertemu dengan Saksi Ubaidillah panggilan Ubai di Surau Lomba Silungkang dan langsung Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ubaidillah panggilan Ubai *"Ko alah Khilaf mamak Bay Alah tacangkua si Rudi dek Awak, caliak lah nyo di rumah kini"* (Paman sudah Khilaf Bay, paman telah Mencangkul si Rudi, lihat lah dia di rumah). Kemudian Terdakwa duduk di dekat Pasar Silungkang untuk menenangkan diri dan tidak lama kemudian sekira pukul 06.30 WIB datang Saksi Ubaidillah panggilan Ubai menghampiri Terdakwa dan menyampaikan *"Mak ka Polsek wak lai mak"* (Mak, pergi ke polsek kita lagi mak) kemudian Terdakwa menjawab *"Jadi Pak Dusun, mamak menyerahkan diri lai"* (baik pak dusun, paman menyerahkan diri lagi) kemudian sekira pukul 06.35 WIB Terdakwa pergi bersama Saksi Ubaidillah panggilan Ubai dengan menggunakan sepeda motor ke Polsek Muaro Kalaban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mencangkul bagian kepala korban Saudara Rudi Hartono dengan menggunakan cangkul, yang Terdakwa lihat keadaan korban Saudara Rudi Hartono sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri tergeletak di lantai dan mengeluarkan banyak darah di bagian kepala;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencangkul pertama kali sebanyak 1 (satu) kali, posisi korban Saudara Rudi Hartono sedang jongkok. Kemudian setelah Terdakwa mencangkul kepala korban Saudara Rudi Hartono, korban Saudara Rudi Hartono berdiri dan berusaha lari namun korban Saudara Rudi Hartono terjatuh di dekat Terdakwa. Lalu Terdakwa mencangkul kembali bagian kepala korban Saudara Rudi Hartono dengan cangkul sebanyak 4 (empat) kali sehingga menyebabkan korban Saudara Rudi Hartono tidak sadarkan diri dan mengeluarkan banyak darah dari bagian kepala;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat lainnya selain menggunakan cangkul;
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono keberadaan 1 (satu) buah cangkul tersebut berada di bawah meja bekas tempat memasak dekat kamar mandi yang mana jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari kamar mandi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah cangkul tersebut yaitu milik saudara Terdakwa, Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai memang selalu menyimpan cangkul tersebut di bawah meja bekas tempat memasak dekat kamar mandi yang mana jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari kamar mandi yang mana cangkul tersebut biasanya digunakan oleh Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai untuk membersihkan halaman rumah dan kuburan;
- Bahwa Terdakwa satu tempat tinggal dengan korban Saudara Rudi Hartono tersebut;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut Terdakwa sendiri, korban Saudara Rudi Hartono beserta istrinya Saksi Desti Fitriana panggilan Desti dan Herman (kakak kandung Rudi);
- Bahwa yang melihat secara langsung pada saat Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono tersebut tidak ada, akan tetapi setelah kejadian tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai di dekat rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika korban Saudara Rudi Hartono telah menjual besi dan seng sisa kebakaran rumah orang tua Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Desti Fitriana panggilan Desti dan korban Saudara Rudi Hartono;
- Bahwa korban Saudara Rudi Hartono menjual besi dan seng sisa kebakaran rumah orang tua Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Dusun Tengah Sawah Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan Terdakwa mengetahui setelah Terdakwa bertanya kepada istri korban yaitu Saksi Desti Fitriana panggilan Desti pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, kemudian Terdakwa meminta bagian Terdakwa. Kemudian Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan besi dan seng sisa kebakaran rumah orang tua Terdakwa, sementara sepengetahuan Terdakwa uang hasil penjualan besi dan seng sisa kebakaran rumah orang tua Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp2.250.000,00. (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) buah cangkul dengan mata cangkul terbuat dari besi milik Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai, 1 (satu) helai baju warna abu-abu merek Jack Spicklaus ukuran L, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dengan merek POLO, 1 (satu) pasang sandal jepit merek Mely warna biru, 2 (dua) piring kaca berwarna bening dan putih bermotif bunga, 1 (satu) buah sendok milik korban Saudara Rudi Hartono dan 1 (satu) helai kaos merek Easy warna orange milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono bukan disebabkan dari permasalahan Terdakwa sebelumnya, Terdakwa melakukannya karena Terdakwa emosi akibat dari perkataan dengan nada tinggi korban Saudara Rudi Hartono kepada Terdakwa pada saat Terdakwa ingin buang air besar;
- Bahwa Terdakwa tahu cangkul terletak di bawah meja dapur bekas tempat memasak, karena sebelumnya pernah melihat cangkul tersebut disitu;
- Bahwa niat Terdakwa mencangkul kepala korban Saudara Rudi Hartono dengan cangkul karena ingin menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tinggal di rumah tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal di bawah dan korban Saudara Rudi Hartono tinggal di atas rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencangkul korban Saudara Rudi Hartono di beberapa bagian kepala korban Saudara Rudi Hartono sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa suasana pada saat kejadian tersebut agak gelap karena masih pagi hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada cek cok dengan korban;
- Bahwa korban Saudara Rudi Hartono tidak ada minta ampun atau minta tolong saat atau setelah Terdakwa mencangkul korban Saudara Rudi Hartono;
- Bahwa setelah mencangkul korban Saudara Rudi Hartono lalu Terdakwa pergi dan di jalan Terdakwa bertemu dengan Saksi Huzaifah

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan Mak Zai namun Terdakwa pergi tanpa berbicara dengan Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai menuju ke Mesjid Tepi Air Silungkang untuk Buang Air Besar (BAB);

- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu korban Saudara Rudi Hartono;
- Bahwa setelah Terdakwa Buang Air Besar (BAB), Terdakwa langsung menuju pasar Silungkang untuk menenangkan diri sekira pukul 06.00 WIB. di jalan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ubaidillah panggilan Ubai di Surau Lomba Silungkang dan langsung Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ubaidillah panggilan Ubai "*Ko alah Khilaf mamak Bay Alah tacangkua si Rudi dek Awak, caliak lah nyo di rumah kini*" (Paman sudah Khilaf Bay, paman telah Mencangkul si Rudi, lihat lah dia di rumah), kemudian Terdakwa duduk di dekat Pasar Silungkang untuk menenangkan diri dan Saksi Ubaidillah panggilan Ubai pergi ke TKP untuk melihat korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut sewaktu Saksi Ubaidillah panggilan Ubai pergi ke TKP karena Terdakwa lanjut pergi ke pasar, setelah itu Saksi Ubaidillah panggilan Ubai datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Muaro Kalaban untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan korban Saudara Rudi Hartono dengan cangkul yaitu 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil cangkul karena Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanggungjawab kepada isteri korban Saudara Rudi Hartono. Terdakwa juga tidak pernah membantu isteri korban Saudara Rudi Hartono yaitu Saksi Desti Fitriana panggilan Des seperti ikut membelikan makanan saat Saksi Desti Fitriana panggilan Des sakit yang tidak bisa bangun dari tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mencangkul korban Saudara Rudi Hartono karena ketika emosi Terdakwa melihat cangkul sehingga ingin mengayunkan cangkul ke kepala korban Saudara Rudi Hartono;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil cangkul adalah untuk mencangkul kepala korban Saudara Rudi Hartono;
- Bahwa ketika melihat korban Saudara Rudi Hartono berlumuran darah Terdakwa meninggalkan korban Saudara Rudi Hartono begitu saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta kepada orang lain untuk menyelamatkan korban Saudara Rudi Hartono;
- Bahwa alasan Terdakwa mengarahkan cangkul ke kepala korban Saudara Rudi Hartono karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa setelah Terdakwa mencangkul korban Saudara Rudi Hartono sebanyak 1 (satu) kali dengan cangkul, korban Saudara Rudi Hartono terjatuh dan korban Saudara Rudi Hartono berdiri berusaha untuk lari;
- Bahwa korban Saudara Rudi Hartono waktu itu tidak ada membawa alat, hanya tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa mencangkul korban Saudara Rudi Hartono 4 (empat) kali lagi setelah korban Saudara Rudi Hartono jatuh karena Terdakwa melihat korban Saudara Rudi Hartono masih bergerak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak tahu apakah korban Saudara Rudi Hartono sudah meninggal atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tahu korban Saudara Rudi Hartono sudah meninggal setelah ada orang lain yang bilang;
- Bahwa korban Saudara Rudi Hartono ada bilang sesuatu sewaktu dipukul dengan cangkul yaitu korban mengatakan “aduh” waktu pukulan pertama;
- Bahwa Terdakwa mencangkul korban Saudara Rudi Hartono bukan karena dendam melainkan karena Terdakwa emosi dibilang tunggu dulu oleh korban Saudara Rudi Hartono;
- Bahwa korban Saudara Rudi Hartono tidak sering membentak-bentak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada diberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Saksi Desti Fitriana panggilan Des melalui Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Desti Fitriana panggilan Des kalau tidak diberi uang Saksi Desti Fitriana panggilan Des kena musibah;
- Bahwa cangkul sudah lama diletakkan di bawah meja dapur bekas tempat masak oleh Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak. Saat ini Terdakwa berpisah dengan istri tapi belum bercerai secara resmi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa membantu orang sakit dengan gaji sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dalam sehari;

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa
Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto Nomor
01/2024 tanggal 30 September 2024 atas nama Rudi Hartono yang
ditandatangani dr. Eka Intan Putri, Nip. 198307222010012024 menyebutkan
sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar Mayat :

1. Label Mayat : Tidak ada
2. Tutup mayat : Kain panjang motif batik
berwarna coklat dan
kantong jenazah berwarna orange
3. Perhiasan mayat : Tidak ada
4. Pakaian mayat :
 - Baju kaus berkerah warna abu-abu lengan pendek berbis hitam putih
 - Celana pendek berwarna coklat
5. Benda samping mayat : Tidak ada
6. Kaku mayat : Ada, pada kelopak mata, rahang
bawah, jari-
jari tangan dan bisa dilawan
7. Lebam mayat : Ada, pada tengkuk dan hilang dengan
penekanan
8. Mayat adalah : Seorang laki-laki berusia empat puluh
sembilan
Tahun
9. Identitas khusus : Tidak ada
10. Rambut : lurus berwarna hitam, dengan panjang lebih
kurang lima sentimeter
11. Mata :
 - Tirai mata jernih
 - Kelopak mata kiri dan kanan berwarna kebiruan
12. Hidung : Tampak biasa
13. Gigi : Tidak dilakukan pemeriksaan
14. Dari lubang mulut keluar : Cairan yang sudah kering
berwarna

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



merah

Dari lubang hidung keluar : Cairan berwarna merah dari kedua
lubang hidung dan sudah mongering

Dari lubang telinga kanan keluar : Cairan berwarna merah dari lubang
telinga, dari lubang telinga kiri keluar
cairan berwarna merah dari lubang
telinga

15. Luka luka :

a. Luka robek tampak tulang pada kepala samping sebelah kiri
dengan ukuran tujuh kali tiga kali satu koma lima sentimeter teraba
patahan tulang kepala

b. Luka robek tampak tulang pada kepala samping bagian
belakang dekat telinga kiri dengan ukuran sepuluh kali empat satu
sentimeter teraba patahan tulang

c. Luka robek pada kepala bagian atas dekat ubun-ubun dengan
ukuran lima kali satu kali satu sentimeter teraba patahan tulang

d. Luka robek dikepala bagian belakang dengan ukuran lima
kali satu kali satu sentimeter tidak teraba patah tulang

e. Luka robek dikepala bagian depan pertengahan dekat kedahi
dengan ukuran lima kali satu kali satu sentimeter tidak teraba patahan
tulang

18. Teraba patahan tulang pada kepala atas dekat ubun-ubun, kepala
samping kiri dan kepala samping kiri dekat telinga.

19. Lain-lain

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki yang menurut keterangan penyidik
berusia empat puluh sembilan tahun yang ditemukan dengan keadaan tampak
luka robek dan teraba patahan tulang di bagian kepala. Sebab matinya mayat
tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) buah cangkul dengan mata cangkul terbuat dari besi;
2. 1 (satu) helai baju warna abu-abu merek Jack Spicklaus ukuran L;
3. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dengan merek POLO;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) pasang sandal jepit merek Mely warna biru;
5. 2 (dua) piring kaca berwarna bening dan putih bermotif bunga;
6. 1 (satu) buah sendok;
7. 1 (satu) helai kaos merek Easy warna orange;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024 sebab perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB di sebuah kamar mandi yang berada di Dusun Tengah Sawah, Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;
3. Bahwa awalnya sekira pukul 05.25 WIB Terdakwa sakit perut dan ingin Buang Air Besar (BAB) di sebuah kamar mandi di dekat rumah yang mana kamar mandi tersebut jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah, dan pada saat Terdakwa ingin masuk ke kamar mandi tersebut, Terdakwa melihat korban Saudara Rudi Hartono sedang mencuci piring di pintu masuk kamar mandi dan Terdakwa berkata kepada korban Saudara Rudi Hartono "Awat lah a aden sasak cirik a" (Awat kamu saya sudah tidak tahan lagi mau buang air besar), kemudian korban Saudara Rudi Hartono menjawab dengan nada keras, "Tunggu lu!" (Tunggu dulu!). Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah cangkul yang terletak di bawah meja bekas tempat memasak yang berada dekat dengan kamar mandi, lalu Terdakwa langsung memegang gagang cangkul tersebut dan memukulkan mata cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala korban Saudara Rudi Hartono yang mengakibatkan kepala korban Saudara Rudi Hartono mengeluarkan darah;
4. Bahwa kemudian korban Saudara Rudi Hartono berusaha bangkit namun korban Saudara Rudi Hartono terjatuh ke lantai di dekat Terdakwa. Lalu Terdakwa mencangkul kembali kepala korban Saudara Rudi Hartono sebanyak 4 (empat) kali sehingga menyebabkan korban Saudara Rudi

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hartono tidak dapat bergerak lagi. Setelah itu, Terdakwa meninggalkan korban Saudara Rudi Hartono yang tergeletak di lantai dengan kondisi tidak bergerak dan kepala yang mengeluarkan darah tersebut;

5. Bahwa kemudian di dekat rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai namun Terdakwa pergi tanpa berbicara dengan Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai menuju ke Masjid Tepi Air Silungkang untuk Buang Air Besar (BAB). Setelah Terdakwa selesai Buang Air Besar (BAB) sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa pergi menuju Pasar Silungkang;

6. Bahwa pada saat di perjalanan menuju Pasar Silungkang Terdakwa bertemu dengan Saksi Ubaidillah panggilan Ubai di Surau Lomba Silungkang dan Terdakwa langsung menyampaikan kepada Saksi Ubaidillah panggilan Ubai *"Ko alah Khilaf mamak Bay. Alah tacangkua si Rudi dek Awak, caliak lah nyo di rumah kini"* (Paman sudah khilaf Bay, paman telah Mencangkul si Rudi, lihat lah dia di rumah);

7. Bahwa kemudian Saksi Ubaidillah panggilan Ubai mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menunggu di tempat tersebut sedangkan Saksi Ubaidillah panggilan Ubai pergi melihat keadaan korban Saudara Rudi Hartono di lokasi kejadian karena sesaat sebelum bertemu dengan Terdakwa, Saksi Ubaidillah panggilan Ubai telah ditelfon oleh Saksi Ibnu Furqon panggilan Furqon yang menceritakan mengenai kondisi Saudara Rudi Hartono. Sesampainya di lokasi, Saksi Ubaidillah panggilan Ubai melihat Saksi Ibnu Furqon panggilan Furqon, Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai, Saksi Emrudel panggilan Em dan beberapa orang lainnya sudah tiba terlebih dahulu;

8. Bahwa Saksi Ubaidillah panggilan Ubai, Saksi Ibnu Furqon panggilan Furqon, Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai dan Saksi Emrudel panggilan Em melihat korban Saudara Rudi Hartono tergeletak di depan kamar mandi dengan keadaan berlumuran darah dan tidak bergerak. Setelah itu datang petugas kesehatan dari Puskesmas Silungkang yaitu Saksi Elfessy Deputri panggilan Essy dan Saksi dr. Nadya Zahra panggilan Nadya yang melihat keadaan korban Saudara Rudi Hartono dengan posisi terbaring setengah miring ke arah kanan dengan mata tertutup, tangan terlipat, terdapat luka di bagian kepala, banyak darah di bagian kepala. Lalu Saksi dr. Nadya Zahra panggilan Nadya memeriksa korban Saudara Rudi Hartono dengan kondisi sudah tidak ada lagi pergerakan dinding dada dan dinding perut korban

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



Saudara Rudi Hartono yang mana hal tersebut adalah salah satu tanda korban Saudara Rudi Hartono telah meninggal dunia;

9. Bahwa lalu Saksi Ubaidillah panggilan Ubai kembali menemui Terdakwa yang saat itu berada di Pasar Silungkang, kemudian Saksi Ubaidillah panggilan Ubai menyampaikan kepada Terdakwa, "Mak, ka Polsek wak lai mak" (Mak, pergi ke polsek kita lagi mak) kemudian Terdakwa menjawab "Jadi Pak Dusun, mamak menyerahkan diri lai" (Baik pak dusun, paman menyerahkan diri lagi). Kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi Ubaidillah panggilan Ubai dengan menggunakan sepeda motor ke Polsek Muaro Kalaban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat lainnya selain menggunakan cangkul saat menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono;

11. Bahwa keberadaan 1 (satu) buah cangkul yang digunakan oleh Terdakwa berada di bawah meja bekas tempat memasak dekat kamar mandi yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari kamar mandi dan Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai selalu menyimpan cangkul di tempat tersebut yang mana cangkul tersebut biasanya digunakan oleh Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai untuk membersihkan halaman rumah dan kuburan;

12. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto Nomor 01/2024 tanggal 30 September 2024 atas nama Rudi Hartono yang ditandatangani dr. Eka Intan Putri, menyebutkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar Mayat:

- | | | |
|----|----------------------|---|
| 1. | Label Mayat | : Tidak ada |
| 2. | Tutup mayat | : Kain panjang motif batik berwarna coklat dan kantong jenazah berwarna orange |
| 3. | Perhiasan mayat | : Tidak ada |
| 4. | Pakaian mayat | :
- Baju kaus berkerah warna abu-abu lengan pendek berbis hitam putih
- Celana pendek berwarna coklat |
| 5. | Benda sampling mayat | : Tidak ada |
| 6. | Kaku mayat | : Ada, pada kelopak mata, rahang bawah, jari- |

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



- jari tangan dan bisa dilawan
7. Lebam mayat : Ada, pada tengkuk dan hilang dengan penekanan
8. Mayat adalah : Seorang laki-laki berusia empat puluh sembilan tahun
9. Identitas khusus : Tidak ada
10. Rambut : lurus berwarna hitam, dengan panjang lebih kurang lima sentimeter
11. Mata :
- Tirai mata jernih
- Kelopak mata kiri dan kanan berwarna kebiruan
12. Hidung : Tampak biasa
13. Gigi : Tidak dilakukan pemeriksaan
14. Dari lubang mulut keluar : Cairan yang sudah kering berwarna merah
- Dari lubang hidung keluar : Cairan berwarna merah dari kedua lubang hidung dan sudah mengering
- Dari lubang telinga kanan keluar : Cairan berwarna merah dari lubang telinga, dari lubang telinga kiri keluar cairan berwarna merah dari lubang telinga
15. Luka luka :
a. Luka robek tampak tulang pada kepala samping sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali tiga kali satu koma lima sentimeter teraba patahan tulang kepala
b. Luka robek tampak tulang pada kepala samping bagian belakang dekat telinga kiri dengan ukuran sepuluh kali empat satu sentimeter teraba patahan tulang
c. Luka robek pada kepala bagian atas dekat ubun-ubun dengan ukuran lima kali satu kali satu sentimeter teraba patahan tulang
d. Luka robek dikepala bagian belakang dengan ukuran lima kali satu kali satu sentimeter tidak teraba patah tulang

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



e. Luka robek dikepala bagian depan pertengahan dekat kedahi dengan ukuran lima kali satu kali satu sentimeter tidak teraba patahan tulang

16. Teraba patahan tulang pada kepala atas dekat ubun-ubun, kepala samping kiri dan kepala samping kiri dekat telinga.

17. Lain-lain

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki yang menurut keterangan penyidik berusia empat puluh sembilan tahun yang ditemukan dengan keadaan tampak luka robek dan teraba patahan tulang di bagian kepala. Sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mencangkul kepala korban Saudara Rudi Hartono sebanyak 5 (lima) kali yaitu adanya patahan tulang pada kepala korban dan luka sebagai berikut:

a. Luka robek tampak tulang pada kepala samping sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali tiga kali satu koma lima sentimeter teraba patahan tulang kepala

b. Luka robek tampak tulang pada kepala samping bagian belakang dekat telinga kiri dengan ukuran sepuluh kali empat satu sentimeter teraba patahan tulang

c. Luka robek pada kepala bagian atas dekat ubun-ubun dengan ukuran lima kali satu kali satu sentimeter teraba patahan tulang

d. Luka robek dikepala bagian belakang dengan ukuran lima kali satu kali satu sentimeter tidak teraba patah tulang

e. Luka robek dikepala bagian depan pertengahan dekat kedahi dengan ukuran lima kali satu kali satu sentimeter tidak teraba patahan tulang

14. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan oleh Saksi dr. Eka Intan Putri tidak ditemukan luka goresan dan lebam di bagian tubuh lain dari korban Saudara Rudi Hartono;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa seorang Terdakwa bernama **Sofyan Hadi panggilan Yan** yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat suatu definisi yang dimaksud dengan sengaja. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *MvT (Memorie van Toelichting)*, yaitu pidana pada hakikatnya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui;

Menimbang bahwa dengan demikian kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya. Oleh karena itu, sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan ditimbulkan daripadanya. Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkat kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Menimbang bahwa yang pertama, kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu atau suatu keadaan tertentu. Kedua, kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) artinya seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu dan ketiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) artinya seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah hilangnya nyawa ini timbul akibat perbuatan tersebut, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian dan untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa orang lain, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa tersebut. Misalnya menembak dengan menggunakan senjata api, memukul dengan besi, menusuk atau menikam dengan senjata tajam, mencekik lehernya, memberikan racun, menenggelamkan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024 sebab perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB di sebuah kamar mandi yang berada di Dusun Tengah Sawah, Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;

Menimbang bahwa awalnya sekira pukul 05.25 WIB Terdakwa sakit perut dan ingin Buang Air Besar (BAB) di sebuah kamar mandi di dekat rumah yang mana kamar mandi tersebut jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah. Pada saat Terdakwa ingin masuk ke kamar mandi tersebut, Terdakwa melihat korban Saudara Rudi Hartono sedang mencuci piring di pintu masuk

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar mandi dan Terdakwa berkata kepada korban Saudara Rudi Hartono "Awat lah a aden sasak cirik a" (Awat kamu saya sudah tidak tahan lagi mau buang air besar), kemudian korban Saudara Rudi Hartono menjawab dengan nada keras, "Tunggu lu!" (Tunggu dulu!). Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah cangkul yang terletak di bawah meja bekas tempat memasak yang berada dekat dengan kamar mandi, lalu Terdakwa langsung memegang gagang cangkul tersebut dan memukulkan mata cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala korban Saudara Rudi Hartono yang mengakibatkan kepala korban Saudara Rudi Hartono mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa kemudian korban Saudara Rudi Hartono berusaha bangkit namun korban Saudara Rudi Hartono terjatuh ke lantai di dekat Terdakwa. Lalu Terdakwa mencangkul kembali kepala korban Saudara Rudi Hartono sebanyak 4 (empat) kali sehingga menyebabkan korban Saudara Rudi Hartono tidak bergerak lagi. Setelah itu, Terdakwa meninggalkan korban Saudara Rudi Hartono yang tergeletak di lantai dengan kondisi tidak bergerak dan kepala yang mengeluarkan darah tersebut;

Menimbang bahwa kemudian di dekat rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai namun Terdakwa pergi tanpa berbicara dengan Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai menuju ke Mesjid Tepi Air Silungkang untuk Buang Air Besar (BAB). Setelah Terdakwa selesai Buang Air Besar (BAB) sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa pergi menuju Pasar Silungkang;

Menimbang bahwa pada saat di perjalanan menuju Pasar Silungkang Terdakwa bertemu dengan Saksi Ubaidillah panggilan Ubai di Surau Lomba Silungkang dan Terdakwa langsung menyampaikan kepada Saksi Ubaidillah panggilan Ubai "Ko alah Khilaf mamak Bay. Alah tacangkua si Rudi dek Awak, caliak lah nyo di rumah kini" (Paman sudah khilaf Bay, paman telah Mencangkul si Rudi, lihat lah dia di rumah);

Menimbang bahwa kemudian Saksi Ubaidillah panggilan Ubai mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menunggu di tempat tersebut sedangkan Saksi Ubaidillah panggilan Ubai pergi melihat keadaan korban Saudara Rudi Hartono di lokasi kejadian karena sesaat sebelum bertemu dengan Terdakwa, Saksi Ubaidillah panggilan Ubai telah ditelfon oleh Saksi Ibnu Furqon panggilan Furqon yang menceritakan mengenai kondisi Saudara Rudi Hartono. Sesampainya di lokasi, Saksi Ubaidillah panggilan Ubai melihat Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Furqon panggilan Furqon, Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai, Saksi Emrudel panggilan Em dan beberapa orang lainnya sudah tiba terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Saksi Ubaidillah panggilan Ubai, Saksi Ibnu Furqon panggilan Furqon, Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai dan Saksi Emrudel panggilan Em melihat korban Saudara Rudi Hartono tergeletak di depan kamar mandi dengan keadaan berlumuran darah dan tidak bergerak. Setelah itu datang petugas kesehatan dari Puskesmas Silungkang yaitu Saksi Elfessy Deputri panggilan Essy dan Saksi dr. Nadya Zahra panggilan Nadya yang melihat keadaan korban Saudara Rudi Hartono dengan posisi terbaring setengah miring ke arah kanan dengan mata tertutup, tangan terlipat, terdapat luka di bagian kepala, banyak darah di bagian kepala. Lalu Saksi dr. Nadya Zahra panggilan Nadya memeriksa korban Saudara Rudi Hartono dengan kondisi sudah tidak ada lagi pergerakan dinding dada dan dinding perut korban Saudara Rudi Hartono yang mana hal tersebut adalah salah satu tanda korban Saudara Rudi Hartono telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa lalu Saksi Ubaidillah panggilan Ubai kembali menemui Terdakwa yang saat itu berada di Pasar Silungkang, kemudian Saksi Ubaidillah panggilan Ubai menyampaikan kepada Terdakwa, "*Mak, ka Polsek wak lai mak*" (Mak, pergi ke polsek kita lagi mak) kemudian Terdakwa menjawab "*Jadi Pak Dusun, mamak menyerahkan diri lai*" (Baik pak dusun, paman menyerahkan diri lagi). Kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi Ubaidillah panggilan Ubai dengan menggunakan sepeda motor ke Polsek Muaro Kalaban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat lainnya selain menggunakan cangkul saat menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono;

Menimbang bahwa keberadaan 1 (satu) buah cangkul yang digunakan oleh Terdakwa berada di bawah meja bekas tempat memasak dekat kamar mandi yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari kamar mandi dan Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai selalu menyimpan cangkul di tempat tersebut yang mana cangkul tersebut biasanya digunakan oleh Saksi Huzaifah panggilan Mak Zai untuk membersihkan halaman rumah dan kuburan;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto Nomor 01/2024 tanggal 30 September 2024

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Rudi Hartono yang ditandatangani dr. Eka Intan Putri, menyebutkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar Mayat:

1. Label Mayat : Tidak ada
2. Tutup mayat : Kain panjang motif batik berwarna coklat dan kantong jenazah berwarna orange
3. Perhiasan mayat : Tidak ada
4. Pakaian mayat :
 - Baju kaus berkerah warna abu-abu lengan pendek berbis hitam putih
 - Celana pendek berwarna coklat
5. Benda samping mayat : Tidak ada
6. Kaku mayat : Ada, pada kelopak mata, rahang bawah, jari-jari tangan dan bisa dilawan
7. Lebam mayat : Ada, pada tengkuk dan hilang dengan penekanan
8. Mayat adalah : Seorang laki-laki berusia empat puluh sembilan Tahun
9. Identitas khusus : Tidak ada
10. Rambut : lurus berwarna hitam, dengan panjang lebih kurang lima sentimeter
11. Mata :
 - Tirai mata jernih
 - Kelopak mata kiri dan kanan berwarna kebiruan
12. Hidung : Tampak biasa
13. Gigi : Tidak dilakukan pemeriksaan
14. Dari lubang mulut keluar : Cairan yang sudah kering berwarna merah
- Dari lubang hidung keluar : Cairan berwarna merah dari kedua lubang hidung dan sudah mongering
- Dari lubang telinga kanan keluar : Cairan berwarna merah dari lubang telinga, dari lubang telinga kiri keluar cairan berwarna merah dari lubang

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



telinga

15. Luka luka :
- a. Luka robek tampak tulang pada kepala samping sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali tiga kali satu koma lima sentimeter teraba patahan tulang kepala
 - b. Luka robek tampak tulang pada kepala samping bagian belakang dekat telinga kiri dengan ukuran sepuluh kali empat satu sentimeter teraba patahan tulang
 - c. Luka robek pada kepala bagian atas dekat ubun-ubun dengan ukuran lima kali satu kali satu sentimeter teraba patahan tulang
 - d. Luka robek dikepala bagian belakang dengan ukuran lima kali satu kali satu sentimeter tidak teraba patah tulang
 - e. Luka robek dikepala bagian depan pertengahan dekat kedahi dengan ukuran lima kali satu kali satu sentimeter tidak teraba patahan tulang
16. Teraba patahan tulang pada kepala atas dekat ubun-ubun, kepala samping kiri dan kepala samping kiri dekat telinga.

17. Lain-lain

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki yang menurut keterangan penyidik berusia empat puluh sembilan tahun yang ditemukan dengan keadaan tampak luka robek dan teraba patahan tulang di bagian kepala. Sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mencangkul kepala korban Saudara Rudi Hartono sebanyak 5 (lima) kali yaitu adanya patahan tulang pada kepala korban dan luka sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto Nomor 01/2024 tanggal 30 September 2024 atas nama Rudi Hartono;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 01/2024, tanggal 30 September 2024, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Namun, apabila dikaitkan dengan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa yang

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencangkul kepala korban Saudara Rudi Hartono sebanyak 5 (lima) kali di bagian kepala korban Saudara Rudi Hartono merupakan sebab atau faktor utama yang berdasarkan pengetahuan umum yang layak dapat menimbulkan akibat kematian;

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan sebab utama (*conditio sine qua non*) dari meninggalnya korban Saudara Rudi Hartono sebagaimana keterangan para saksi dalam persidangan yang melihat kondisi kepala korban Saudara Rudi Hartono mengeluarkan banyak darah. Hal ini sebagaimana dihubungkan pula dengan *Visum et Repertum* Nomor 01/2024 dengan kesimpulan bahwa keadaan mayat tampak luka robek dan teraba patahan tulang di beberapa bagian kepala dan berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan oleh Saksi dr. Eka Intan Putri tidak ditemukan luka goresan dan lebam di bagian tubuh lain dari korban Saudara Rudi Hartono;

Menimbang bahwa oleh karena dalam fakta persidangan tidak ada sebab lain yang menyebabkan meninggalnya korban Saudara Rudi Hartono selain daripada karena luka robek dan patahan tulang di bagian kepala akibat perbuatan Terdakwa yang mencangkul kepala korban Saudara Rudi Hartono sebanyak 5 (lima) kali, meskipun pada perbuatan pertama yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Saudara Rudi Hartono masih terlihat oleh Terdakwa dalam keadaan berusaha bangkit. Namun, menurut hemat Majelis Hakim pada saat itu juga telah terdapat kehendak dalam batin Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono. Hal tersebut diwujudkan dengan perbuatan Terdakwa yang melihat korban Saudara Rudi Hartono masih dalam keadaan berusaha bangkit, kemudian Terdakwa mencangkul kembali kepala korban Saudara Rudi Hartono sebanyak 4 (empat) kali hingga menyebabkan korban Saudara Rudi Hartono mengeluarkan darah dari bagian kepala dan berakhir dengan kondisi meninggal dunia;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mencangkul kepala korban Saudara Rudi Hartono dengan total sebanyak 5 (lima) kali tersebut tidaklah mungkin dilakukan oleh seseorang yang hanya mempunyai kehendak untuk melukai saja sedangkan bagian badan korban Saudara Rudi Hartono yang dicangkul oleh Terdakwa merupakan organ vital yang berpotensi menyebabkan kematian apabila terkena cedera yang dalam perkara *in casu* adalah bagian kepala;

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa hal tersebut sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 (Putusan Nomor 908 K/Pid/2006 *jo* Putusan Nomor 293 K/Pid/2013 *jo* Putusan Nomor 692 K/Pid/2015 *jo* Putusan Nomor 598 K/Pid/2017), yang menyebutkan bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Terdakwa merupakan suatu bentuk perbuatan yang sejak semula telah dikehendaki atau diinsyafi oleh Terdakwa sendiri untuk menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono semenjak adanya jawaban dari korban Saudara Rudi Hartono yang menyuruh Terdakwa untuk menunggu lebih dulu atas keinginan Terdakwa untuk Buang Air Besar (BAB). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan suatu bentuk kesengajaan yang sejak semula telah dikehendaki adanya akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa telah melakukan suatu bentuk kesengajaan dengan maksud atau yang bersifat tujuan untuk menghilangkan nyawa korban Saudara Rudi Hartono (*oogmerk*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota permohonan tertanggal 4 Maret 2025 yang mana pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban Rudi Hartono meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang sering-an-ringannya;

Menimbang bahwa setelah mencermati pokok dari nota permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa nota permohonan yang diajukan

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasihat Hukum sejatinya termasuk dalam nota pembelaan (*pledoi*). Hal tersebut sebagaimana dalam praktik persidangan bahwa nota pembelaan (*pledoi*) berisi dalil mengenai unsur-unsur pasal yang tak terbukti menurut Penasihat Hukum, dalil bantahan terhadap tuntutan dan hal-hal yang dituduhkan oleh Penuntut Umum. Termasuk pula di dalamnya yang memuat hal-hal meringankan dan kebenaran atas diri Terdakwa. Hal ini tentunya berbeda dengan permohonan yang mana Terdakwa memohon untuk meminta keringanan hukuman saja;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mana pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban Rudi Hartono meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang seringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya. Dengan demikian, nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak sedangkan mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam, namun sebagai upaya mendidik dan mencegah Terdakwa mengulangi lagi tindak pidana di kemudian hari dan mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap Terdakwa, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul dengan mata cangkul terbuat dari besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna abu-abu merek Jack Spicklaus ukuran L, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dengan merek POLO, 1 (satu) pasang sandal jepit merek Mely warna biru, 1 (satu) helai kaos merek Easy warna orange, yang digunakan oleh Terdakwa dan korban Saudara Rudi Hartono pada saat kejadian yang tidak dapat dipergunakan lagi maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa selanjutnya barang bukti berupa 2 (dua) piring kaca berwarna bening dan putih bermotif bunga dan 1 (satu) buah sendok, yang disita dari Saksi Muhammad Ikhsandi Aprilham, S.H., namun dalam fakta persidangan diketahui milik Saksi Desti Fitriana panggilan Des, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Desti Fitriana panggilan Des;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga korban Saudara Rudi Hartono khususnya istri korban yaitu Saksi Desti Fitriana panggilan Des;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyerahkan diri ke Kepolisian;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **Sofyan Hadi panggilan Yan** identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah cangkul dengan mata cangkul terbuat dari besi;
 2. 1 (satu) helai baju warna abu-abu merek Jack Spicklaus ukuran L;
 3. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dengan merek POLO;
 4. 1 (satu) pasang sandal jepit merek Mely warna biru;
 5. 1 (satu) helai kaos merek Easy warna orange;

Dimusnahkan;

6. 2 (dua) piring kaca berwarna bening dan putih bermotif bunga; dan
7. 1 (satu) buah sendok;

Dikembalikan kepada Saksi Desti Fitriana panggilan Des;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh kami, Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indraresta Oktafina Maharani, S.H. dan Tari Mentalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Laras Iga Mawarni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H, M.H.

Tari Mentalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhendri Yasdi, S.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)